劳动法与社会保障法·社会保险法（复习讲义）

一、社会保险法总论

社会保险的概念、四特征与五险构成

一名工人下班路上被车撞伤，医药费该找肇事司机、找单位，还是找某个基金？——答案取决于他参加的是「社会保险」，而不是商业保险，也不是侵权赔偿。

> **一句话结论：社会保险，是国家通过立法建立的，对劳动者在生、老、病、死、伤、残、失业以及发生其他生活困难时给予物质帮助的制度，具有社会性、强制性、互济性、补偿性四个特征，由养老、医疗、失业、工伤、生育五险构成。**

为什么需要它：这五个字是本章的总目录。后面每一节回答的都是同一组问题——谁缴、按什么基数缴、缴多少、什么条件下领、领多少。总论没弄懂，五险就只剩五个名词，遇到「这笔钱该由谁出」的案例题只能靠猜。

是什么：**社会保险，是指国家通过立法建立的，对劳动者在其生、老、病、死、伤、残、失业以及发生其他生活困难时，给予物质帮助的制度。**四个特征分别是：**社会性**，覆盖对象广泛、由社会共同承担风险；**强制性**，由国家立法强制参加、强制缴费；**互济性**，统筹基金在参保人之间分散风险、互助共济；**补偿性**，对收入中断或者额外支出给予补偿，不以营利为目的。主要内容五项：**基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。**

怎么用：记忆钩子是把人生的五个字对应五险——「老」对养老、「病」对医疗、「失」对失业、「伤」对工伤、「生」对生育。四特征则按一条链串起来：对谁（社会性）→ 怎么进（强制性）→ 钱怎么转（互济性）→ 给什么（补偿性）。

反例最能划边界：商业保险自愿购买、保费与风险对价、以营利为目的；社会保险强制参加、按法定标准给付、以社会共济为基础。所以「我自己买了商业医疗险」不能成为不参加职工基本医疗保险的理由。

> 易错：把「补偿性」读成「赔偿」。社会保险给的是法定标准的物质帮助，不以对方有过错为前提，也不填补全部损失；后面工伤保险一节讲的「补偿内容的有限性」就是这句话的展开。

必考

社会保险法的规范体系：法律、行政法规、规章三层次

同一句「延迟退休」，为什么有的写在「决定」里，有的写在「办法」里，有的写在「暂行规定」里？——层级不同，效力与制定主体也不同。

> **一句话结论：社会保险法是调整社会保险法律关系的法律规范的总称，其规范体系分法律、行政法规、规章三个层次；法律层三件，行政法规层四件，规章层一件。**

为什么需要它：答论述题时，引用哪一层文件决定了论证的分量。把《工伤保险条例》说成「法律」，或者把延退的「决定」与「办法」混为一谈，都是硬伤；而分清层级，也就顺带记住了每一块的制定主体。

是什么：**社会保险法是调整社会保险法律关系的法律规范的总称。**三个层次的具体文件如下表。

层级	规范名称	制定主体与时间
法律	中华人民共和国社会保险法	2010 年通过，2018 年修正
法律	中华人民共和国医疗保障法	2026 年 8 月 28 日通过
法律	全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定	2024 年 9 月 13 日通过
行政法规	国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法	2024 年 9 月 13 日
行政法规	失业保险条例	幻灯片未标注时间
行政法规	工伤保险条例	幻灯片未标注时间
行政法规	社会保险费征缴暂行条例	幻灯片未标注时间
规章	超龄劳动者基本权益保障暂行规定	2026 年 5 月 10 日

怎么用：记法分三段。第一段抓法律三件：一部「社会保险法」、一部「医疗保障法」、一个「延退决定」。第二段抓行政法规四件：一个「办法」（延退办法）、两个险种条例（失业保险条例、工伤保险条例）、一个征缴条例。第三段抓规章一件：「超龄劳动者基本权益保障暂行规定」。看到「条例」「办法」「暂行规定」，先想到行政法规或规章；看到「法」「决定」，才想到法律。

还有一个细节值得注意：延退这件事在法律层是「决定」，在行政法规层是「办法」，两者同日（2024 年 9 月 13 日）出台，一上一下配套，答题时最好成对写。

> 易错：把「条例」一律当成法律。我国的「条例」多为行政法规，只有全国人大及其常委会制定的才叫法律；《社会保险法》是法律，《工伤保险条例》《失业保险条例》是行政法规。

重点

自测

1. 某快递员说：「我缴了社保，工伤就该工伤保险赔；没缴社保，就该公司赔。」请用社会保险的概念与四个特征，分别指出这两句话对在哪里、错在哪里。
2. 请把《社会保险法》《工伤保险条例》《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》按规范层级排序，并说明「延退决定」与「延退办法」为什么必须成对出现。

▼ **参考答案**

1. 第一句对在「工伤保险是法定社会保险，由基金支付法定待遇」，错在把社保理解成「缴了费就一定全赔」——补偿性是法定标准的补偿，不是全额赔偿。第二句对在「未参保时由用人单位按法定项目和标准支付」，错在把责任说成「公司赔」，其性质仍是法定的工伤保险待遇，只是支付主体换成单位；单位不付的，基金先行支付后再向单位追偿。
2. 层级由高到低：《社会保险法》（法律）→《工伤保险条例》（行政法规）→《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》（规章）。「决定」在法律层设定延退的原则与授权，「办法」在行政法规层落实具体操作，一为授权、一为执行，缺一则无法落地。

二、基本养老保险

基本养老保险的概念、法律特征与筹资模式（现收现付、完全积累、部分积累）

一个人 25 岁上班、60 岁退休，缴了 35 年费。他退休后领的钱，是自己缴的那部分，还是现在年轻人缴的？——这取决于筹资模式。

> **一句话结论：基本养老保险（又称老年社会保险或年金保险）是劳动者达到法定退休年龄或完全丧失劳动能力、退出劳动岗位后，由国家和社会提供经济补偿以保证老年基本生活的社会保险；我国筹资采「以支定收，略有结余，留有部分积累」。**

为什么需要它：养老保险是五险里覆盖面最广、缴费年限最长、待遇计算最复杂的一项。搞不清「钱是横向转移还是纵向积累」，就理解不了为什么单位缴的 16% 不进个人账户，也理解不了个人账户余额为什么要除以计发月数。

是什么：**基本养老保险，又称老年社会保险或年金保险，是指依据相关法律法规，在劳动者达到法定退休年龄或因完全丧失劳动能力等符合法定退休条件的人退出劳动岗位后的基本生活需要而建立的社会保障制度。**四个法律特征：**其一，须达到法定退休年龄**（男 60、女工人 50、女干部 55，改革后为 63/58/55），同时满足工龄（视同缴费）或法定缴费年限；**其二，须缴费达到法定年限**；**其三，国家和社会依法向已解除劳动义务的劳动者提供物质帮助**；**其四，养老保险是适用范围最为广泛的社会保险项目。**

筹资模式有三种，区别在于「钱在时间上怎么走」。

模式	钱从哪来	有无积累	主要风险
现收现付式	当期在职者缴费，直接支付当期退休者	几乎无积累，代际转移	人口老龄化时缴费者变少、领取者变多，压力大
完全积累式	个人年轻时缴费积累，退休后自己用	完全积累，自我养老	长期通胀与投资运营风险
部分积累式	统筹部分现收现付 + 个人账户部分积累	部分积累，纵横结合	两类风险兼有，需统筹调剂

怎么用：用「钱的时间方向」记——现收现付是横向的（同代人之间、代际之间转移），完全积累是纵向的（自己存给自己），部分积累是纵横结合。我国明确采「以支定收，略有结余，留有部分积累的原则统一筹集」，对应的正是统账结合：社会统筹基金现收现付，个人账户实账积累。另外还有三条运行机制可作简答素材：运行机制上的代际性（当代人养前代人）、功能作用上的养老性、法律事实上的退休性（退出劳动关系 + 缴费满 15 年—20 年）。

> 易错：把「部分积累」等同于「完全积累」。我国的统筹基金仍是现收现付，只有个人账户是积累的，两者合起来才叫部分积累；只说「我国实行基金积累制」不准确。

必考

养老保险体系：三支柱与覆盖类型（公职、职工、居民、灵活就业；企业年金、职业年金、个人养老金）

同一间办公室，公务员、企业职工、外卖骑手、农村户口的父母，退休后领的钱来自四套不同制度——为什么不能合成一套？

> **一句话结论：从功能上分三个层次（基本养老保险、企业年金与职业年金、个人储蓄养老保险），从主体上分职工、城乡居民、灵活就业等类型；此外还有公职人员制度、个人养老金与城乡居民养老保险各自补齐空白。**

为什么需要它：这一节是养老保险的「地图」。考试常问「某人应当参加哪种养老保险」「企业年金与职业年金有何不同」，答不上体系就会张冠李戴，把企业年金说成强制性，把职业年金说成企业自愿建立。

是什么：三个功能层次是——**第一层次：基本养老保险［基础（社会统筹）养老保险和个人账户养老保险］；第二层次：补充养老保险（适用于企业职工的企业年金和适用于机关事业单位工作人员的职业年金）；第三层次：个人储蓄养老保险。**

层次	项目	谁办、是否强制	覆盖对象
第一层次	基本养老保险（统筹＋个人账户）	国家强制，单位与个人共同缴费	职工、灵活就业人员、城乡居民
第二层次	企业年金	企业自愿建立，须已依法参加基本养老保险并履行缴费义务、具有相应经济负担能力	本企业职工
第二层次	职业年金	机关事业单位配套建立	公务员、参照公务员法管理的工作人员、事业单位工作人员
第三层次	个人养老金	政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营	个人

从主体类型看，中国特色基本养老保障体系包括：**公职人员基本养老保险制度**（公务员、参公工作人员、现役军人及武装警察、事业单位工作人员）、**职工基本养老保险制度**（城乡各类企业职工、社会团体从业人员、民办非企业单位从业人员）、**其他适用劳动合同法劳动者、自我雇佣者、无法从以上制度中获得养老金的城乡居民**（参加城乡居民养老保险）。

怎么用：先看有没有用人单位。有单位且属企业→职工基本养老保险＋可自愿的企业年金；属机关事业单位→职工基本养老保险＋职业年金。无单位且属灵活就业→可自愿参加职工基本养老保险，个人缴费；不属于职工制度覆盖的城乡居民→城乡居民养老保险。企业年金的两个比例要成对记：企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的 8%，企业缴费与职工个人缴费合计不超过 12%。企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费、投资运营收益三部分构成。个人养老金的三条卖点是税收递延优惠、投资自主灵活、账户长期积累，2022 年起实施。城乡居民养老保险要求年满 16 周岁（不含在校学生）、非国家机关和事业单位工作人员且不在职工基本养老保险覆盖范围内，在户籍地参加，个人缴费设 100 元至 5000 元共 12 个档次，年满 60 周岁且未享受职工基本养老保险待遇的可以领取，待遇由基础养老金和个人账户养老金构成。

> 易错：把 8% 与 12% 说反，或者写成「企业缴 12%」。8% 是「企业缴费」的单独上限，12% 是「企业＋个人合计」的上限；另外企业年金是自愿建立，职业年金不是企业能选择的。

重点

缴费基数（社平60%–300%）与缴费比例（单位16%、个人8%）的统账结合

月薪 3 万和月薪 3 千的两个人，缴费基数能不能都按实发工资算？——不能，缴费基数设有上下限。

> **一句话结论：职工基本养老保险由单位与个人共同缴费，单位按缴费基数×16% 缴纳并全部进入社会统筹基金，个人按缴费基数×8% 缴纳并全部进入个人账户；灵活就业人员按 20% 缴费，其中 12% 入统筹、8% 入个人账户。**

为什么需要它：这一组数字是后面所有待遇计算的入口。养老金公式里的「本人平均缴费指数」，就是每年缴费工资与当年职工平均工资的比值；基数定错，指数就错，待遇跟着错。而「统账结合」四个字，是理解整章「哪些钱可以继承、哪些钱不能提前取」的钥匙。

是什么：**缴费基数是计算缴费金额的基础，与个人工资挂钩，并设有上下限。单位和个人共同缴费，其中单位缴费进入社会统筹基金，用于互助共济；个人缴费则全部进入个人账户，属于个人所有。**具体比例：**单位缴费＝缴费基数×16%；个人缴费＝缴费基数×8%。**

参保人类别	缴费主体	缴费比例	缴费去向
职工（含企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位等）	用人单位与职工共同缴纳	单位 16%，个人 8%	单位部分入社会统筹基金，个人部分入个人账户
无雇工的个体工商户、未在用人单位参保的非全日制从业人员及其他灵活就业人员	个人缴纳	20%	12% 入统筹账户，8% 入个人账户

怎么用：分三步算。第一步定基数：以本人工资为基础，超过上限的按上限、低于下限的按下限。上限为社平工资的 300%、下限为 60%（幻灯片只写「设有上下限」，未列具体幅度，此处按本章骨架标注），具体执行标准按当地规定。第二步乘比例：单位 16%、个人 8%。第三步看去向：单位缴的那部分进统筹基金，不记在个人名下；个人缴的部分全部进个人账户。

灵活就业人员这一栏还有两条要记住：缴费基数按当地上年度在岗职工平均工资确定，具体由省、自治区、直辖市人民政府自行确定；待遇领取则「按照企业职工基本养老金计发办法计发待遇」，也就是与职工用同一套公式，不另设标准。正因为如此，灵活就业人员缴 20% 却只有 8% 进个人账户，剩下 12% 相当于替自己买了统筹部分的领取资格。

> 易错：把单位缴的 16% 也当成「我的钱」。单位缴费进统筹基金，用于当期已退休人员的待遇支付，不记在个人账户；只有个人缴的 8% 进个人账户，退休时除以计发月数发放，死亡时余额可继承。

必考

领取基本养老金的两大条件：法定退休年龄（渐进式延迟至63/58/55）与最低缴费年限（15年提至20年、视同缴费、弹性提前）

有人到了 60 岁去办退休被拒，理由不是年龄不够，而是「累计缴费差 3 个月满 15 年」。年龄和年限，哪个才是硬门槛？——两个都是，缺一不可。

> **一句话结论：领取基本养老金必须同时满足两个条件——达到法定退休年龄、累计缴费达到最低年限（现为 15 年，2030 年 1 月 1 日起逐步提高至 20 年，每年提高 6 个月）；不足最低年限的，可以缴费至满 15 年，也可以转入居民基本养老保险。**

为什么需要它：这是养老金的「准入关」，也是近年修法最密集的地方——延迟退休与提高最低缴费年限两项改革同时推进。只背「男 60 女 50/55、缴满 15 年」，遇到改革后的题目就会答漏。

是什么：第一个条件是年龄，按身份与情形分档：

情形	男	女
一般情形（原法定退休年龄）	60 周岁	工人 50 周岁、干部 55 周岁
渐进式延迟后的目标年龄	63	58（对应原 55）、55（对应原 50）
从事高空、井下、高温等工作，满足具体条件约束	55 周岁	45 周岁
因病或非因工致残，有医院证明并经劳动能力鉴定委员会确认完全丧失劳动能力	50 周岁	45 周岁

第二个条件是年限。原规则是 **达到法定退休年龄时累计缴费不足 15 年的，可以缴费至满 15 年，按月领取统筹养老金；也可以转入居民基本养老保险，按照国务院的规定享受相应的养老保险待遇。**改革后：**从 2030 年 1 月 1 日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由 15 年逐步提高至 20 年，每年提高 6 个月。**同时，**2025 年 1 月 1 日起，职工达到国家规定的按月领取基本养老金最低缴费年限，可以自愿选择弹性提前退休，提前时间距法定退休年龄最长不超过 3 年，且退休年龄不得低于女职工 50 周岁、55 周岁及男职工 60 周岁的原法定退休年龄。**

怎么用：四步判断。① 算年龄：对照上表定档，注意特殊工种与病退是提前档。② 查年限：是否为累计缴费（含视同缴费），当前门槛 15 年，2030 年起逐年加 6 个月。③ 年限不够时二选一：继续缴至满 15 年，或转入居民养老保险。④ 想早退时三查：是否已达最低缴费年限、提前是否不超过 3 年、是否不低于原法定退休年龄。

> 易错：把「15 年」当成永久标准。2030 年 1 月 1 日起每年提高 6 个月，直至 20 年；答题写「缴费满 15 年」时必须补一句「2030 年起逐步提至 20 年」，否则漏掉改革要点。另外「弹性提前」不是「想早就能早」，它有三重限制。

必考

基本养老金计发：基础养老金公式、本人平均缴费指数与个人账户÷计发月数

两个同岁、同城、同一年退休的人，一个每月领 3263 元，一个领 2783 元——差的那 480 元从哪来？

> **一句话结论：基本养老金 = 基础养老金 + 个人账户养老金；基础养老金 = 上年度在岗职工月平均工资×（1 + 本人平均缴费指数）÷2×缴费年限×1%；个人账户养老金 = 个人账户储存额÷计发月数（50 岁 195、55 岁 170、60 岁 139、63 岁 117）。**

为什么需要它：这是全章唯一需要动手算的地方，也是最能拉开分差的题。公式不难，难在三点：指数怎么来、缴费年限按年还是按月、计发月数为什么随年龄变小。

是什么：**基本养老金 = 基础养老金 + 个人账户养老金。基础养老金月标准：以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数，缴费每满 1 年发给 1%。**写成公式即：**基础养老金 = 上年度在岗职工月平均工资×（1 + 本人平均缴费指数）÷2×缴费年限×1%。**其中 **缴费工资平均指数 =（第一年缴**

费工资 / 第一年职工平均工资 + 第二年缴费工资 / 第二年职工平均工资 + …… + 第 N 年缴费工资 / 第 N 年职工平均工资）÷N，N 是整个缴费年限或连续计算的若干缴费年限。**个人账户养老金 = 个人账户储存额÷计发月数**，计发月数根据职工退休时城镇人口平均预期寿命、本人退休年龄、利息等因素确定。

退休年龄	计发月数	退休年龄	计发月数
40	233	56	164
41	230	57	158
42	226	58	152
43	223	59	145
44	220	60	139
45	216	61	132
46	212	62	125
47	208	63	117
48	204	64	109
49	199	65	101
50	195	66	93
51	190	67	84
52	185	68	75
53	180	69	65
54	175	70	56
55	170		

怎么用：假设当地上年度在岗职工月平均工资 8000 元，某职工缴费 30 年，本人平均缴费指数 1.0，个人账户储存额 120000 元，60 岁退休。① 基础养老金 = 8000×（1 + 1.0）÷2×30×1% = 2400 元。② 个人账户养老金 = 120000÷139≈863.3 元。③ 合计≈3263.3 元。若把指数换成 0.6，基础养老金 = 8000×（1 + 0.6）÷2×30×1% = 1920 元，每月少 480 元——指数每低 0.1，基础养老金就少 8000×0.1÷2×30×1% = 120 元。

> 易错：① 计发月数不是「最多领多少个月」的封顶线，它只是把个人账户储存额分摊到每月的除数；退休越晚除数越小、月领越多。个人账户储存额领完后，由统筹基金继续按原标准发放，待遇并不停止。② 公式里的 1% 要乘「缴费年限」这个年数，不是乘月数；缴费不满整年的按当地规则折算，题干给几年就写几年。

必考

个人账户不得提前支取、余额继承与遗属待遇（丧葬补助金、抚恤金、病残津贴）

一名职工退休两年后去世，个人账户里还剩十几万——这笔钱归谁？

> **一句话结论：个人账户养老金不得提前支取；丧失国籍并要求终止养老保险关系的，经申请与确认可一次性取回；死亡的余额可以继承；因病或非因工死亡，遗属可领丧葬补助金和抚恤金，未达退休年龄完全丧失劳动能力的可领病残津贴，资金从基本养老保险基金支付。**

为什么需要它：「归个人所有」不等于「随时能取」。这一节讲的是个人账户的处分规则，也是与工伤保险遗属待遇最容易混淆的地方——两个「丧葬补助金」同名不同源。

是什么：**对于个人账户养老金的支付，职工和灵活就业人员均不能要求提前支取。丧失国籍要求终止养老保险关系的，经过申请和确认程序，可一次性取回。死亡的，可以继承。**遗属待遇方面：**参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金；在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴。这两类情形所需资金从基本养老保险基金中支付。**

怎么用：分四种情形对号入座。① 在职或退休期间想提前取：不允许，职工与灵活就业人员都一样。② 丧失国籍并要求终止关系：可以，但要经过申请与确认程序，一次性取回。③ 死亡：个人账户余额由继承人继承。④ 因病或非因工死亡：遗属领丧葬补助金 + 抚恤金；未达法定退休年龄因病或非因工致残完全丧失劳动能力的本人领病残津贴。

注意第④种里的两个限定词：「因病或者非因工」与「未达到法定退休年龄」。「因工」死亡的走工伤保险基金，不在这里；已经到了退休年龄的，走的是基本养老金而不是病残津贴。

> 易错：把这里的「丧葬补助金」当成工伤保险里「社平工资×6」的那一笔。两者名称相同但来源不同：本节由基本养老保险基金支付，工伤那一节由工伤保险基金支付，标准口径也不同，答题时要写明「从哪一项基金支付」。

重点

自测

1. 某职工 58 岁，累计缴费 14 年 8 个月，想现在办退休。请回答：他差在哪一个条件上？有哪两条补救路径？若他想走「弹性提前」，还需要满足什么？
2. 用「当地上年度在岗职工月平均工资 8000 元、缴费 30 年、本人平均缴费指数 1.0、个人账户储存额 120000 元、60 岁退休」算一遍月养老金；再把指数改为 0.6 重算，说明差额的来源。

▼ **参考答案**

1. 差在缴费年限：累计缴费 14 年 8 个月，不足 15 年的最低缴费年限（2030 年起逐步提至 20 年，每年提高 6 个月）。两条路径：一是继续缴费至满 15 年，按月领取统筹养老金；二是转入居民基本养老保险，按国务院规定享受相应待遇。走「弹性提前」还须同时满足：已达到最低缴费年限、提前时间距法定退休年龄最长不超过 3 年、且退休年龄不低于女职工 50、55 周岁及男职工 60 周岁的原法定退休年龄。
2. 基础养老金 = 8000×（1 + 1.0）÷2×30×1% = 2400 元；个人账户养老金 = 120000÷139≈863.3 元；合计约 3263.3 元。指数改为 0.6 后，基础养老金 = 8000×（1 + 0.6）÷2×30×1% = 1920 元，少 480 元。差额来源是「（1 + 指数）÷2」这一项：指数从 1.0 降到 0.6，括号内从 2.0 降到 1.6，降幅 0.4，乘以 8000、除以 2、乘 30 年、乘 1%，即 480 元。个人账户部分不变。

三、失业保险

失业保险的概念、覆盖范围、立法沿革与基金构成

一个主动辞职的人去领失业保险金被拒。为什么「没工作」这一个条件还不够?

> **一句话结论：失业保险是国家建立失业保险基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者在法定期间内提供待遇、维持基本生活并促进再就业的制度；我国覆盖城镇所有企业、事业单位及其职工，基金由缴费、利息、财政补贴和其他资金四项构成。**

为什么需要它：失业保险的特别之处在于「待遇跟着身份与原因走」。同样的缴费年限，被裁的能领、辞职的不能领；这个差别不是道德判断，而是制度对「非因本人意愿中断就业」的界定，后面领取条件一节直接建立在这个概念上。

是什么：先看「失业」的国际口径。按国际劳工组织的规定，在规定调查期内达到一定年龄并满足三个条件者为失业：**没有工作，即不在有报酬的职业或自营职业中；本人当前可以工作，具有劳动能力；正在寻找工作。**由此，**失业是指具有劳动能力并有劳动意愿的劳动者得不到劳动机会或者就业后又失去工作的状态。**失业保险的定义则是：**国家通过建立失业保险基金，使因失业而暂时中断生活来源的劳动者在法定期间内提供失业保险待遇，以维持其基本生活，促进其再就业，并积极预防或避免失业人员产生的一项社会保险制度。**

立法沿革三段：**1986 年《国营企业职工实行待业保险暂行规定》→1999 年《失业保险条例》→2011 年《社会保险法》。**覆盖范围：**我国失业保险的覆盖范围已扩大到城镇所有企业、事业单位及其职工。**《社会保险法》第五章并未明文规定覆盖范围，但从法条使用的「用人单位」「职工」等术语看，为将来扩容留下了空间。基金构成四项：**城镇企业事业单位及其职工缴纳的失业保险费；失业保险基金的利息；财政补贴；依法纳入失业保障基金的其他资金。**

怎么用：沿革用「86 待业、99 条例、11 入法」记，名称从「待业」改为「失业」本身就是制度转型的信号。基金四源用「缴费、利息、财政、其他」记，顺序就是法条顺序。判断某人是否在覆盖范围内，先看他所在的单位是不是「城镇企业、事业单位」，再看他的身份是不是「职工」。

> 易错：把「没有工作」直接等同于「失业」。国际劳工组织的口径还要求有劳动能力、可以工作、正在寻找工作；这也正是后面领取条件中「已办理失业登记，并有求职要求」的来源。

重点

失业保险费率：比例费率制与总费率由3%降至2%

3% 的费率写进条例，为什么现在工资条上个人只扣 1%?

> **一句话结论：国际上有均等费率制、比例费率制、单一费率制、经验费率制四种缴费模式，我国采比例费率制；2015 年 2 月国务院将失业保险费率由条例规定的 3% 统一降至 2%，单位和个人具体比例由各地确定。**

为什么需要它：这是「数字题」的高发点，也是「新旧口径」最容易打架的一页。同一张幻灯片上同时出现 3% 与 2%，答题时必须说清哪一个是条例原口径、哪一个是现行总费率。

是什么：四种缴费模式及区别要点如下表（幻灯片只给出名称，未展开定义，下表按名称作要点区分）。

缴费模式	区别要点
均等费率制	用人单位与劳动者按相同费率缴费
比例费率制	按工资的一定比例缴费，我国采用这一模式
单一费率制	对所有参保单位适用同一个费率，不分类分档
经验费率制	按单位实际失业发生情况调整费率

具体比例：**城镇企业事业单位按照本单位工资总额的 2% 缴纳失业保险费，城镇企业事业单位职工按照本人工资的 1% 缴纳失业保险费。**改革：**2015 年 2 月，国务院将失业保险费率由现行条例规定的 3% 统一降至 2%，单位和个人缴费具体比例由各地在充分考虑提高失业保险待遇、促进失业人员再就业、落实失业保险稳岗补贴政策等因素的基础上确定。**

怎么用：记「三降二」——条例时单位 2% + 个人 1% = 3%，2015 年 2 月统一降到 2%，降的是 1 个百分点。答题时按问法切换：问「现行总费率」答 2%；问「条例规定的分担比例」答单位 2%、个人 1%；问「改革内容」则要把「由 3% 降至 2%」「具体比例由各地确定」两句都写上。

> 易错：把两套口径混算，写成「单位 2% + 个人 1% = 2%」。2% 是「总费率」，单位 2% 与个人 1% 是「条例原分担」，两者不是同一年的口径；也不要把「3% 降至 2%」说成「降低了 2 个百分点」。

高频

失业保险金领取的三个条件：缴费满1年、非因本人意愿中断就业、已办失业登记并有求职要求

同一天被裁的两个人，一个能领失业金、一个不能——差别不在缴费年限，而在「怎么离开的」。

> **一句话结论：领取失业保险金须同时具备三个条件——所在单位和本人已按规定履行缴费义务满 1 年、非因本人意愿中断就业、已办理失业登记并有求职要求。**

为什么需要它：这三个条件是失业保险最标准的简答题，也是案例题的第一道筛子。三个条件之间的连接词是「并」不是「或」，少写一个就丢分。

是什么：**（1）按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满 1 年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已办理失业登记，并有求职要求的。**另有一条特殊规则：**农民合同制工人连续工作满一年，用人单位已经缴纳了失业保险费，在劳动合同终止或提前解除时，可以一次性领取失业救济金。**

怎么用：三步核对，一步对一个要件。① 查缴费：是否「按规定参加」并且「履行缴费义务满 1 年」——注意是两个动作都完成，光开户不算。② 查离职原因：是否「非因本人意愿中断就业」，即不是自己提出辞职。③ 查登记：是否已办理失业登记且有求职要求。

反例最能说明边界：主动辞职——第二步不成立；缴费 11 个月——第一步不成立；失业后在家待着不去登记——第三步不成立；被单位违法解除——三步全中，可以领，同时还可另行主张违法解除的赔偿金，两者不冲突。

> 易错：把三个条件写成「择一即可」。法条用的是并列，答题要写「同时具备」；另外「缴费满 1 年」是「所在单位和本人」都履行了义务，不能只写个人缴了 1 年。

必考

失业保险待遇：12/18/24个月差别期限、给付标准与其他待遇、停止发放的五种情形

缴费 4 年和缴费 11 年的两个人同时失业，能领的月数一样吗？——不一样，差别期限看累计缴费时间。

> **一句话结论：累计缴费满 1 年不足 5 年最长领 12 个月，满 5 年不足 10 年最长 18 个月，10 年以上最长 24 个月；标准为当地社会救济金额的 120%—150%；重新就业后再次失业可合并计算但最长不超过 24 个月；出现五种法定情形的停止发放。**

为什么需要它：这一节把「资格」变成「钱」。期限分档、合并计算、停止发放三块，任何一块单独出题都能成一道简答，合起来则是标准的计算型案例。

是什么：先看期限分档。

累计缴费时间	最长领取期限
满 1 年不足 5 年	12 个月
满 5 年不足 10 年	18 个月
10 年以上	24 个月

重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限可以与前次失业应领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，但是最长不得超过 24 个月。给付标准：**相当于当地民政部门规定社会救济金额的 120% 至 150%。**我国采用差别期限制，根据缴费期限确定最长支付期限。

北京 2026 年标准可作为标准的例证：累计缴费满 1 年不满 5 年，月发放标准 2129 元；满 5 年不满 10 年 2156 元；满 10 年不满 15 年 2188 元；满 15 年不满 20 年 2215 元；满 20 年以上 2286 元；从第 13 个月起，一律按 2129 元发放。

其他待遇三项：**医疗补助金**（标准由省、自治区、直辖市人民政府规定）；**丧葬补助金和家属抚恤金**（领取失业保险金期间死亡的，参照当地对在职职工的规定，对其家属一次性发给）；**职业培训和职业介绍补贴。**

停止发放的五种情形（《社会保险法》第 51 条）：**重新就业的；应征服兵役的；移居境外的；享受基本养老保险待遇的；无正当理由拒不接受当地政府指定部门或机构介绍的适当工作或提供的培训的。**

怎么用：算期限两步。第一步按累计缴费时间定档（12 / 18 / 24）。第二步看有无前次未领完的期限可合并，合并后总数不超过 24 个月。例：缴费 6 年，落入 18 个月档；领了 5 个月后重新就业，剩余 13 个月封存；再次失业时缴费时间重新计算，可与这 13 个月合并，但合计不超过 24 个月。

> 易错：① 把「累计缴费时间」按「连续缴费」算——法条用的是累计。② 忘记「重新就业后缴费时间重新计算」，把两段缴费直接相加。③ 停止发放情形漏掉「享受基本养老保险待遇的」，它与「重新就业」是两回事：一个是有新工作，一个是已开始领养老金。

必考

自测

1. 某职工缴费 6 年，被单位以经济性裁员解除劳动合同，但他没去办失业登记就回了老家；三个月后回来申请被拒。请指出被拒的可能原因，并说明他最多能领多少个月、按哪一档标准。
2. 一个人失业后开了一家小吃店并办理了营业执照，还能继续领失业保险金吗？依据是什么？如果他是被征召入伍呢？

▼ **参考答案**

1. 被拒的原因是没有满足第三个条件：已办理失业登记并有求职要求。他的缴费已满 6 年（满 5 年不足 10 年档），且属经济性裁员，是非因本人意愿中断就业，前两个条件都具备。补办失业登记后，最长可领 18 个月，标准按「满 5 年不满 10 年」这一档执行。
2. 不能。开小吃店并办理营业执照属于「重新就业」，按《社会保险法》第 51 条应当停止发放失业保险待遇。被征召入伍属于「应征服兵役」，同样停止发放。两件事的共同点是：他不再处于「失业并有求职要求」的状态。

四、工伤保险

工伤保险的概念、特点、原则（单方责任、无过错责任、补偿与预防康复结合）与工伤预防

一名员工违规操作机器受伤，单位说「他自己违章，不赔」——这个抗辩在工伤保险里成立吗？

> **一句话结论：工伤保险是劳动者在工作中因遭受事故伤害或者患职业病而致伤、致病、致亡时依法享受的社会保险；特点是责任性质的无过错性、覆盖主体的特定性、补偿内容的有限性；原则是用人单位单方责任、无过错责任、经济补偿、补偿与预防康复相结合。**

为什么需要它：工伤保险与生育保险同属「个人不缴费」的两单，但它的待遇项目最重，也是五险中唯一以「无过错」为核心的险种。理解了无过错责任，才能理解为什么违章作业照样认定工伤；理解了补偿内容的有限性，才能理解为什么因工死亡没有精神损害赔偿。

是什么：**工伤保险，指劳动者在工作中因遭受事故伤害或者患职业病而致伤、致病、致亡时依法所享受的一种社会保险。**三个特点：**责任性质的无过错性**（不问用人单位有无过错，也不问劳动者有无过失）；**覆盖主体的特定性**（限于与用人单位存在劳动关系的劳动者）；**补偿内容的有限性**（按法定项目与标准补偿，不填补全部损失）。四个原则：**用人单位单方责任、无过错责任原则、经济补偿原则、补偿与预防、康复相结合的原则。**

工伤预防是「补偿与预防相结合」的落点：**工伤预防是指通过提供安全、健康的职业环境和条件，完善安全健康管理制度，减少或者杜绝职业损害事故和职业病的发生，从源头上保障劳动者免受职业伤害。**三条路径：**工伤保险费差别率机制；工伤保险基金向用人单位提供工伤预防费用；工伤保险行政主管部门的管理措施。**

怎么用：用「三个抗辩能不能成立」串起全部要点。单位说「他违章操作」→ 无过错责任原则否定，一般过失不减损待遇。单位说「损失双方各担一半」→ 用人单位单方责任否定，工伤保险不以过错分担。单位说「除了医药费还要赔精神损害」→ 补偿内容的有限性否定，待遇限于法定项目，因工死亡一节明确「无精神赔偿」。

工伤预防的三条路径按「钱、管、环境」记：差别费率与预防费用是钱，行政主管部门的管理措施是管，提供安全健康的职业环境与条件是环境。这三条恰好对应「事前预防—事中管理—事后补偿」链条的前两环。

> 易错：把「无过错责任」理解成「不看任何因素」。排除规定里的故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀，仍然是决定赔不赔的因素；无过错指的是不因劳动者的一般过失而免除用人单位责任。

重点

工伤认定：应当认定工伤的7种情形、视同工伤3种、排除规定与职业病范围

加班时突发心脏病，48 小时内经抢救无效死亡算工伤，超过 48 小时就不算——这条线画在哪，取决于它属于「认定」还是「视同」。

> **一句话结论：应当认定工伤 7 种、视同工伤 3 种、不得认定或视同 3 种；视同工伤的前两种按有关规定享受工伤保险待遇，第三种（旧伤复发）享受除一次性伤残补助金以外的待遇；职业病现行 12 大类 135 种。**

为什么需要它：这是全章分值最高的知识点，案例题几乎必考。难点不在背，而在「先排除、再认定、后视同」的适用顺序，以及「视同」与「认定」在待遇范围上的差别。

是什么：三组情形对照如下。

类别	具体情形	待遇
应当认定（7 种）	① 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害；② 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；③ 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；④ 患职业病；⑤ 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明；⑥ 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害；⑦ 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形	完整的工伤保险待遇
视同工伤（3 种）	① 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡；② 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害；③ 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发	第①②种按有关规定享受工伤保险待遇；第③种享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇
排除（3 种）	① 故意犯罪（因犯罪或者违反治安管理伤亡）；② 醉酒或者吸毒（醉酒导致伤亡）；③ 自残或者自杀	不得认定为工伤或者视同工伤

职业病范围：**《职业病分类和目录》（国卫职健发〔2024〕39 号）自 2025 年 8 月 1 日起实施，将原 10 大类 132 种职业病调整为 12 大类 135 种，新增职业性肌肉骨骼疾病、职业性精神和行为障碍两个类别。**具体分布为：职业性尘肺及其他呼吸系统疾病 19 种、职业性皮肤病 9 种、职业性眼病 3 种、职业性耳鼻喉口腔疾病 4 种、职业性化学中毒 59 种、物理因素所致职业病 7 种、职业性放射性疾病 13 种、职业性传染病 5 种、职业性肿瘤 11 种、职业性肌肉骨骼疾病 2 种、职业性精神和行为障碍 1 种、其他职业病 2 种。

怎么用：四步走。① 定位时间与场所：是否在工作时间、工作场所（因工外出则另算）。② 定位原因：是否因工作原因；若是上下班途中，改看事故类型与责任——须是交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故，且非本人主要责任。③ 过排除关：故意犯罪、醉酒吸毒、自残自杀，命中即否。④ 过认定关：先对 7 种应当认定，不中再对 3 种视同，并注意视同的待遇范围要打折扣。

> 易错：① 把「视同」当「认定」，待遇照抄全套——第三种旧伤复发不享受一次性伤残补助金。② 上下班途中漏掉「非本人主要责任」这一限定，自己全责的摔伤不在列。③ 「醉酒」不等于「饮酒」，条文写的是醉酒。④ 突发疾病死亡限于「工作时间和工作岗位」，在家里发病不适用。

必考

工伤保险费率：行业差别费率与浮动费率，单位缴费、个人不缴费

为什么煤矿的工伤保险费率可能是软件公司的八倍?

> **一句话结论：工伤保险由单位缴费、个人不缴费；实行行业差别费率（按行业风险程度细化基准费率档次）与浮动费率（按工伤发生率对单位上浮或下浮）；2015 年 10 月 1 日起平均费率由 1% 降至 0.75%，北京基准费率分八档，从 0.2% 到 1.9%。**

为什么需要它：工伤保险是「两单」之一，个人一分不缴，这一点在五险对比题里必写。而差别费率与浮动费率，则是「补偿与预防相结合」原则在钱上的体现——风险高的行业多缴，事故多的单位上浮，用费率倒逼安全。

是什么：**2015 年 6 月 24 日国务院常务会议决定：2015 年 10 月 1 日起，工伤保险平均费率由 1% 降至 0.75%，并根据行业风险程度细化基准费率档次，根据工伤发生率对单位（企业）适当上浮或下浮费率。北京市基准费率分为八档，个人不缴费。**

档次	一	二	三	四	五	六	七	八
基准费率	0.2%	0.4%	0.7%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	1.9%

怎么用：记「平均 0.75，八档两头收」——最低 0.2%、最高 1.9%，中间依次 0.4、0.7、0.9、1.1、1.3、1.6。费率是「先定档、再浮动」：行业定基准档，单位工伤发生率高于同类则上浮、低于同类则下浮。所以同一行业内两家企业费率可以不同，这正是浮动费率的作用；而跨行业的差别，来自基准档。

> 易错：把工伤保险费说成「单位与个人共同缴纳」。工伤保险是单方缴费，职工个人不缴——这是「三共两单」里的「一单」。另外，0.75% 是平均费率，不是每个单位都按 0.75% 缴——具体缴多少看所在行业的基准档与浮动结果。

必考

工伤医疗期间待遇（医疗费、伙食补助、交通食宿、康复、辅助器具）与停工留薪期工资福利

工伤后住院三个月，这三个月工资停发了吗?

> **一句话结论：工伤医疗期间待遇包括医疗费赔偿金、住院伙食补助费、交通食宿费、康复性治疗费用、辅助器具费，以及停工留薪期工资福利待遇不变（12 个月，特殊情况可再延长 12 个月）。**

为什么需要它：这是工伤待遇三段（医疗期间、致残、因工死亡）的第一段，也是最容易被「病假工资」思维带偏的一段。停工留薪期的关键词是「不变」——不是打折，不是最低工资。

是什么：**工伤医疗期间待遇六项：医疗费赔偿金；住院伙食补助费；交通食宿费；康复性治疗费用；辅助器具费（按国内普及型标准）；停工留薪期工资福利待遇不变（12 月 + 12 月）。**

怎么用：按「治伤的钱」与「养伤的钱」分两栏。治伤的钱——医疗费、住院伙食补助、交通食宿、康复性治疗、辅助器具（国内普及型标准），这部分与工伤本身直接相关，属社会化待遇。养伤的钱——停工留薪期工资福利待遇不变，这部分与劳动关系存续有关，由用人单位承担（分工依据见后文「基金与单位支付」一节）。

举例：某职工月工资 8000 元，工伤住院并休养 5 个月。这 5 个月里，医疗费、住院伙食补助费、往返交通食宿费、康复性治疗费按标准报销或支付，需要配置辅助器具的按国内普及型标准支付；同时单位照发每月 8000 元工资及原福利待遇，不能按病假工资打折。

> 易错：① 把停工留薪期写成「病假」——病假工资可以低于原工资，停工留薪期是「原工资福利待遇不变」。② 把「12 月 + 12 月」理解成自动 24 个月——第二个 12 个月是延长上限，需符合条件并经确认。③ 辅助器具按「国内普及型标准」，不是想配多贵就配多贵。

必考

工伤致残待遇：生活护理费与1–4级、5–6级、7–10级分档待遇

同样是九级伤残，一个人还留在原单位上班，一个人解除了劳动合同，拿到的钱为什么不一样？

> **一句话结论：工伤致残待遇按等级分三档——1–4 级由基金长期供养（一次性伤残补助金 + 伤残津贴发至退休 + 基本医疗保险费），5–6 级在「保留劳动关系领津贴」与「解除关系领两金」之间二选一，7–10 级只有一次性伤残补助金，解除或终止劳动关系时加领两金；此外单列生活护理费。**

为什么需要它：伤残等级决定「能不能解除劳动关系」，也决定「有没有按月待遇」。这一节的分档逻辑，其实是把「劳动能力丧失程度」翻译成「钱怎么给」：丧失越多，越是长期供养；丧失越少，越倾向一次性了结。

是什么：

伤残等级	一次性伤残补助金	伤残津贴	劳动关系与两金
1–4 级	有	有，发至退休；退休后享受基本养老保险	保留劳动关系；另享受基本医疗保险费（以伤残津贴为基数）
5–6 级	有	保留劳动关系的，有	或者解除、终止劳动关系，领一次性工伤医疗补助金 + 伤残就业补助金
7–10 级	有	无	解除、终止劳动关系时，领一次性工伤医疗补助金 + 伤残就业补助金

另有**生活护理费**一项，单独列在致残待遇之首，与上述等级待遇并列。

怎么用：三步定待遇。① 先定等级：1–4 / 5–6 / 7–10。② 再看劳动关系：1–4 级保留劳动关系，津贴发至退休、退休后转基本养老保险；5–6 级是「留岗领津贴」与「走人领两金」二选一；7–10 级本身没有津贴，只有解除或终止时才发生两金。③ 最后叠加生活护理费（经鉴定需要护理的）。

这条分档线的道理：1–4 级属完全或大部分丧失劳动能力，已不可能再靠岗位获得收入，所以由基金长期供养；5–6 级尚有部分劳动能力，故给「留岗」与「走人」两个选项；7–10 级劳动能力损失较小，以一次性补偿为主，只有真正离开单位时才另给就业补助。

> 易错：① 以为 7–10 级也有伤残津贴——没有，只有一次性伤残补助金，加上解除或终止时的两金。② 把 5–6 级的两种路径当成「可以都要」——PPT 写的是「伤残津贴（保留劳动关系）或者一次性工伤医疗补助金 + 伤残就业补助金（解除终止劳动关系）」，「或者」是二选一。③ 把「一次性工伤医疗补助金」与「一次性伤残补助金」混为一谈，前者伴随劳动关系终结，后者定级后即有。

必考

因工死亡三项待遇：一次性工亡补助金（20倍）、丧葬补助金（6个月）、供养亲属抚恤金（40%/30%＋10%）

同一起工亡事故，家属拿到的一笔是一百多万，另一笔只有几个月的社平工资——两笔钱的性质完全不同。

> **一句话结论：因工死亡三项待遇——一次性工亡补助金 = 上一年度全国城镇居民人均可支配收入×20；丧葬补助金 = 社平工资×6；供养亲属抚恤金 = 配偶每月 40%、其他亲属每人每月 30%，孤寡老人或孤儿再加 10%；无精神赔偿，不分户籍。**

为什么需要它：三个数字三个基数，最容易张冠李戴：一个是「全国城镇居民人均可支配收入」，一个是「社平工资」，一个是「职工本人工资」。基数记错，整道计算题作废。

是什么：**（1）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍；（2）丧葬补助金：社平工资×6；（3）供养亲属抚恤金：配偶为职工本人工资每月 40%，其他亲属每人每月 30%，孤寡老人或孤儿再增加 10%；（4）无精神赔偿，不分户籍。**

年度	全国城镇居民人均可支配收入	×20 后的一次性工亡补助金
2022 年	47412 元	948240 元
2023 年	49283 元	985660 元
2024 年	51821 元	1036420 元
2025 年	54188 元	1083760 元
2026 年	56502 元	1130040 元

怎么用：三步算，先分清三个基数。① 一次性工亡补助金：查上一年度「全国城镇居民人均可支配收入」×20，全国统一，不看当地社平，也不看本人工资。② 丧葬补助金：当地社平工资×6。③ 供养亲属抚恤金：以「本人工资」为基数，配偶 40%、其他亲属每人 30%，孤寡老人或孤儿每人再加 10%。

例：2026 年发生工亡，一次性工亡补助金 = 56502×20 = 1130040 元；丧葬补助金 = 当地社平工资×6；若死者有配偶与一名子女，则配偶每月领本人工资的 40%、子女每月领 30%。若该子女为孤儿，再加 10%，即 40%。

> 易错：① 把一次性工亡补助金的基数写成「当地社平工资」或「全国居民人均可支配收入」——基数是「全国城镇居民人均可支配收入」，多了「城镇」二字。② 把丧葬补助金的「×6」记成「×6 倍全国收入」——它是社平工资×6。③ 漏写「无精神赔偿、不分户籍」这两句，它们是简答题的采分点。

必考

工伤保险基金支付与用人单位支付的分工，未参保单位承担全部法定待遇

单位没给员工缴工伤保险，员工出了工伤，谁掏钱？

> **一句话结论：工伤保险基金承担「医疗、康复、伤残、工亡」等社会化待遇，用人单位承担「停工留薪期工资福利 + 难以安排工作时的伤残津贴 + 终结劳动关系的就业补助」；未依法参保的，由用人单位按法定项目和标准支付全部待遇，单位不付的，基金先行支付后再向单位追偿。**

为什么需要它：这一节是工伤部分的「结算规则」，把前面三段待遇按支付主体重新切一遍。它回答两个实务问题：哪些钱找基金、哪些钱找单位；单位没参保时待遇会不会打折。

是什么：

支付主体	承担项目	特点
工伤保险基金	医疗、康复、伤残、工亡等社会化待遇	与工伤本身直接相关、可统筹共济、不依赖具体用人单位是否继续用工
用人单位	停工留薪期工资福利；难以安排工作时的伤残津贴；终结劳动关系的就业补助	与劳动关系存续、岗位安排、再就业能力损失有关，不宜完全社会化

未参保的后果：**用人单位未缴工伤保险费，发生工伤的，由单位按法定项目和标准支付；单位不付的，基金先行支付，再向单位追偿。**

怎么用：口诀「伤归基金、岗归单位」。凡与「伤」本身有关的——治伤、康复、定残、死亡——由基金承担；凡与「岗位还在不在、还能不能安排工作」有关的——停工留薪期工资、难以安排工作时的伤残津贴、终结劳动关系时的就业补助——由单位承担。遇到未参保的情形，按三步处理：① 单位按法定项目和标准支付；② 单位不付，由基金先行支付；③ 基金支付后向单位追偿。

> 易错：以为「没参保就没有工伤待遇」。未参保不影响待遇的项目与标准，只改变支付主体——从基金换成单位，并且基金有先行支付与追偿机制，劳动者的待遇并不落空。

重点

自测

1. 某职工在工作时间、工作场所因操作失误被机器压伤手指，单位主张「他违章，责任自负」。请用工伤保险的三个特点与四项原则逐一反驳，并指出该情形落入 7 种应当认定中的哪一种。
2. 一名 6 级伤残职工想解除劳动合同回老家。请说明他能拿到哪些一次性待遇、会失去哪些按月待遇，并解释为什么 1–4 级不能这样操作。

▼ **参考答案**

1. 特点层面：责任性质的无过错性——不问劳动者有无过失，违章操作属一般过失，不影响认定；补偿内容的有限性——待遇按法定项目与标准给，不因违章而减损。原则层面：无过错责任原则排除「有过错才赔」；用人单位单方责任排除「责任自负、双方分担」；经济补偿原则说明待遇是对收入损失的法定补偿，不是侵权赔偿；补偿与预防、康复相结合原则说明制度目的是救治与康复，而非追究谁违章。该情形落入第（1）种：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害。
2. 能拿到：一次性伤残补助金（定级后即有），以及解除劳动关系时的一次性工伤医疗补助金 + 伤残就业补助金。会失去：保留劳动关系情形下的伤残津贴。1–4 级不能这样操作，是因为其属完全或大部分丧失劳动能力，制度上保留劳动关系、由伤残津贴供养至退休，退休后转由基本养老保险承接，不设「解除关系换两金」的选项。

五、基本医疗保险

职工基本医疗保险：概念、覆盖范围与筹资（单位6%左右、个人2%、大额医疗互助）

同样是看病，为什么有人刷医保卡不心疼，有人一场大病就返贫？——差别在「谁缴、缴多少、钱进哪个池子」。

> **一句话结论：职工基本医疗保险由国家立法、主要由用人单位和个人缴费建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后由医疗保险机构给予经济补偿；单位缴职工工资总额的 6% 左右、个人缴本人工资的 2%，实行统账结合，另设大额医疗费用互助资金作补充。**

为什么需要它：医保的筹资结构决定了后面的支付结构。单位缴的部分进统筹基金、负责住院和大病；个人缴的部分进个人账户、负责门诊和小额。不懂这个「两个池子」，就看不懂起付线与封顶线为什么那样设计。

是什么：**职工基本医疗保险（社会医疗保险）是通过国家立法，主要由用人单位和个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿，并享受相关的医疗服务的社会保障制度。**历史沿革：由计划经济时期的劳保医疗制度演变而来，**国务院于 1998 年 12 月发布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，标志着我国城镇职工基本医疗保险制度的确立。**《社会保险法》下并列三项制度：职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗。

筹资：**用人单位缴职工工资总额的 6% 左右，个人交本人工资收入的 2%。大额医疗费用互助资金：大病医疗统筹制度属于基本医疗保险的补充形式**，采「互助互济，风险共担；保证基本医疗，克服浪费；国家、企业、个人三者合理负担」的原则，实行基金制度，由用人单位与参保人员共同缴纳。**筹资模式：统账结合。统筹基金主要由单位缴费构成，个人账户由职工个人缴费构成。**

参保人	缴费主体	说明
企业职工	单位和个人共同缴纳	单位缴工资总额 6% 左右，个人缴本人工资 2%
公务员及参公人员	单位和个人共同缴纳	机关事业单位职工同样参加职工基本医疗保险
无雇工的个体工商户、非全日制从业人员及其他灵活就业人员	个人缴纳	可以参加，由个人按国家规定缴纳基本医疗保险费

怎么用：记「六二统账」四个字——单位 6% 左右进统筹、个人 2% 进个人账户，合起来就是统账结合。判断谁能参加，看两条：有单位的职工「应当参加」，灵活就业人员「可以参加」。

> 易错：把「大额医疗费用互助资金」当成基本医疗保险的一部分。幻灯片说它是「基本医疗保险的补充形式」，单独实行基金制度、由单位与参保人员共同缴纳，支付的是封顶线以上的费用，不属于基本医疗保险基金的支付范围。

必考

医保个人账户与待遇支付：起付线、封顶线、支付范围及与工伤保险基金的边界

一张住院发票 8 万元，医保只报了 5 万——剩下的 3 万卡在哪三个关口上？

> **一句话结论：医保支付有三道关口——起付线以下由个人账户支付、用完自担；起付线以上封顶线以下主要由统筹基金支付、个人按比例分担；封顶线以上由大额医疗保险、职工补充医疗保险、商业保险等支付；另有四类费用不纳入基本医保支付范围。**

为什么需要它：这是医保最需要「分段计算」的地方，也是与工伤保险划界的关键。案例题常设「因工受伤却拿医保卡结算」的陷阱，考的就是边界。

是什么：个人账户的规则先要记牢：**社会医疗保险经办机构为每一参保人员建立基本医疗保险个人账户，以本人身份证号码作为终身医疗保险号码。职工基本医疗保险个人账户资金归个人所有，定向用于医疗消费，超支不补，结余滚存，不得提取现金。职工死亡时，个人账户予以注销，余额按规定继承。**

支付范围与分段：**符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。**三个区间如下。

费用区间	谁支付	规则
起付线标准以下	个人账户支付，账户用完后个人自担	门诊的检查费、药费等；起付线标准原则上控制在当地职工平均工资 10% 左右
起付线以上、最高支付限额以下	主要从统筹基金中支付，个人也负担一定比例	统筹基金支付住院的大部分费用，个人账户支付一定比例，账户不足部分个人自付
最高支付限额以上	大额医疗保险、职工补充医疗保险、商业保险等	不在职工基本医疗保险范围内支付

不纳入基本医保支付范围的四类：**应由工伤保险基金支付的医疗费用、应由公共卫生负担的费用、在境外就医产生的医疗费用、因第三人侵权而应由第三人承担的医疗费用。不过，在「第三人不支付」时，基本医保可先行支付、事后追偿。**

两个账户各管什么，也要分清。

个人账户支付	统筹基金支付
门诊、急诊的医疗费用；定点零售药店购药的费用；统筹基金起付标准以下的医疗费用；起付标准以上按比例应由个人负担的医疗费用。不足部分由本人自付	住院治疗的医疗费用；急诊抢救留观并收入住院治疗的，住院前留观 7 日内的医疗费用；恶性肿瘤放射治疗和化学治疗、肾透析、肾移植后服抗排异药的门诊医疗费用

怎么用：拿一张发票走三步。① 查范围：是否属于三个目录与急诊抢救，是否落入四类不支付。② 查区间：金额落在起付线以下、起付线与封顶线之间、还是封顶线以上。③ 分账户：门诊走个人账户，住院走统筹基金，超封顶走大额互助与商业保险。

> 易错：① 把「应由工伤保险基金支付的医疗费用」拿医保报——边界在「是否因工」，因工受伤走工伤保险基金，基本医保不重复支付。② 以为第三人侵权时医保一概不赔——「第三人不支付」时医保可先行支付、事后追偿。③ 把起付线当成「报销比例」，起付线是门槛金额，比例是门槛之上的分担。

必考

城乡居民基本医疗保险（个人缴费 + 政府补贴、大病保险）与长期护理保险

一位没有工作单位的农村老人，一年只交几百块，看病却能报销——这笔钱的大头是谁出的？

> **一句话结论：居民基本医疗保险由新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险合并而来，采个人缴费 + 政府补贴，突出大病统筹、自愿参加；长期护理保险对失能人员的护理费用给予补偿，2016 年起试点、2020 年扩至 49 个城市。**

为什么需要它：职工医保管「有单位的人」，居民医保管「剩下的所有人」，两者合起来才是全民医保。长期护理保险则是五险之外新设的一项，是老龄化背景下的高频考点。

是什么：居民基本医疗保险包括新型农村合作医疗（新农合）与城镇居民基本医疗保险，其特点六条：**强化政府投入；财政补助标准逐年提高；突出以大病统筹为主；以城乡居民自愿参加为原则；由政府负责和指导建立组织协调机构、经办和监督机构；通过民政部门建立医疗救助制度。**特殊群体个人缴费部分由政府补贴：低保对象、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭 60 周岁以上的老人和未成年人。

北京 2025 年筹资标准如下，能直观看出「政府出大头」。

人群	年筹资总额	财政补助	个人缴费
城乡老年人	4780 元	4350 元	430 元
学生儿童	2130 元	1725 元	405 元
劳动年龄内居民	3085 元	2335 元	750 元

2025 年城乡居民大病保险起付标准为 30404 元。长期护理保险：**长期护理保险是指对个体由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理，需要在家中或疗养院治病医疗由专人陪护所产生的费用进行支付的保险。**属健康保险范畴，标的物为个体的身体健康状况，是对护理费用的经济补偿；类型分家庭照料与机构照料。试点进程：**2016 年 6 月，人力资源和社会保障部印发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，15 个试点城市；2020 年 9 月，国家医保局、财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，49 个试点城市；2024 年 11 月 20 日，自 2016 年启动试点以来，已累计惠及 260 万人，为群众减负超 800 亿元。试点 8 年，全面推行。**

怎么用：算一笔账就记住了。财政补助占筹资总额的比例：城乡老年人 4350÷4780≈91%，学生儿童 1725÷2130≈81%，劳动年龄内居民 2335÷3085≈76%——三个数字都在七成以上，这就是「政府出大头、个人出小头」。长护险的记法是「两照料、三节点」：家庭照料与机构照料两类；2016 年 15 城、2020 年 49 城、2024 年 260 万人三个节点。

> 易错：① 把居民医保的「自愿参加」与职工医保的「应当参加」混同——职工强制，居民自愿。② 把长护险当成「医疗保险的一部分」——它属健康保险范畴，标的是身体健康状况，补的是护理费用，不是医疗费用。③ 大病保险起付标准记成全国统一数——30404 元是北京 2025 年的标准。

高频

自测

1. 一张住院发票总额 10 万元，当地起付线 2000 元、封顶线 8 万元、统筹基金支付比例 80%。请分段说明这 10 万元各由谁负担；若这笔费用系工伤所致，应如何处理？
2. 北京一位 70 岁无业居民参加城乡居民医保，2025 年他个人缴多少、财政补多少？他若患大病，大病保险起付标准是多少？长期护理保险又能为他解决什么问题？

▼ **参考答案**

1. 起付线以下 2000 元：由个人账户支付，账户不足部分本人自付。起付线以上、封顶线以下共 78000 元：统筹基金按 80% 支付 62400 元，个人负担 20% 即 15600 元（可用个人账户支付，不足自付）。封顶线以上 20000 元：不在基本医疗保险范围内支付，由大额医疗保险、职工补充医疗保险、商业保险等解决。若系工伤所致，应由工伤保险基金支付，不纳入基本医疗保险支付范围，不能拿医保卡结算。
2. 70 岁属城乡老年人档：年筹资 4780 元，其中财政补助 4350 元、个人缴费 430 元。2025 年城乡居民大病保险起付标准为 30404 元。长期护理保险解决的是因年老、疾病或伤残导致生活不能自理时，在家中或疗养院由专人陪护所产生的护理费用，分家庭照料与机构照料两类，不补医疗费而补护理费。

六、生育保险

生育保险的概念、覆盖范围、单方缴费与与职工基本医疗保险合并实施

男职工也缴生育保险费，他自己又生不了孩子——这笔钱白缴了吗？

> **一句话结论：生育保险是女职工因怀孕和分娩暂时丧失劳动能力、中断正常收入来源而从社会获得物质帮助的制度；由用人单位单方缴费、职工不缴、实行社会统筹；北京自 2019 年起与职工基本医疗保险合并实施。**

为什么需要它：生育保险是「两单」中的另一单，也是五险里唯一以「女职工」为专门对象的险种。合并实施之后，费率被并入医保，很多题目会问「生育保险费率是多少」——答错就错在这里。

是什么：**生育保险是指女职工因怀孕和分娩所造成的暂时丧失劳动能力、中断正常收入来源而从社会上获得物质帮助的一种社会保险制度。**三个特征：**对女职工专门建立的一项社会保险；对女职工生育子女全过程的物质帮助；对女职工合法生育而实行的一项社会保险。**覆盖范围：**《女职工劳动保护特别规定》和《企业职工生育**

保险试行办法》规定，我国生育保险的对象和范围覆盖一切国家机关、人民团体、企业、事业单位的女职工。基金筹集：**用人单位缴纳，职工不缴纳，实行社会统筹。**

合并实施：**北京市 2019 年生育保险与职工基本医疗保险合并。**合并后单位费率：**2021 年职工基本医疗保险单位缴费费率为 9.8%，即 9.8% = 8.8%（医疗保险和生育保险费）+ 1%（大额医疗费用互助资金）。**个人缴费：**在职职工按缴费基数的 2% + 3 元，退休人员 3 元；月缴费基数上限 28221 元、下限 5360 元。**

怎么用：三步理解「单方缴费」。① 谁缴：只有用人单位，职工个人一分不缴。② 谁享受：女职工；合并实施后随职工医保一并参保，不再单独办理。③ 钱怎么走：社会统筹，不设个人账户——所以生育保险没有「个人账户余额」可继承的问题。

北京 2021 年那组数字要会拆：单位 9.8% 里，8.8% 是「医疗 + 生育」的合并费率，1% 是大额医疗费用互助资金；个人 2% + 3 元里的 3 元是大额互助的个人分担，不是生育保险缴费。月缴费基数上限 28221 元、下限 5360 元，是计算这 2% 与 3 元的基数边界。

> 易错：把生育保险与医疗保险的费率拆开重复计算。北京合并后单位只有一个 9.8%，其中 8.8% 已包含医疗与生育两项，不能再另加一个「生育保险费率」；也不能给生育保险单列一个个人缴费比例——职工个人本就不缴。

重点

生育保险待遇：生育医疗费与生育津贴（单位上年度职工月平均工资计发，高不扣、低补差）

一位女职工产假期间，公司发 8000 元，生育津贴算下来 10000 元——多出的 2000 元归谁?

> **一句话结论：生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴；已参保的生育津贴按用人单位上年度职工月平均工资由生育保险基金支付，未参保的按女职工产假前工资由用人单位支付；支付期限一般与产假期限一致、不少于 98 天；北京口径为「高不扣、低补差」。**

为什么需要它：这是全章最后一组计算规则，也是唯一一组「津贴与工资比较」的规则。三个数要分清：单位上年度职工月平均工资（计发基数）、本人产假工资（比较对象）、产假天数（乘数）。

是什么：**生育保险待遇，是指女职工在生育期间依法享有的各种帮助和物质补偿。生育期间包括怀孕、分娩、哺乳婴儿在内。待遇包括医疗费用和生育津贴。女职工产假期间的生育津贴，对已经参加生育保险的，按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付；对未参加生育保险的，按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。支付期限一般与产假期限一致，一般不少于 98 天。**医疗费用方面：**女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付。超出规定的医疗服务费和药费（含自费药品和营养药品的药费）由职工个人负担。**

北京口径有两条细则：**（1）生育津贴以参保职工本人终止妊娠之月所在用人单位月缴费平均工资除以 30 再乘以产假天数计发。生育津贴即为产假工资，生育津贴高于本人产假工资标准的，用人单位不得克扣；生育津贴低于本人产假工资标准的，差额部分由用人单位补足。（2）参保职工分娩前连续缴费不足 9 个月，其生育津贴由用人单位支付；分娩前连续缴费不足 9 个月，分娩之月后（含分娩月）连续缴费满 12 个月的，职工的生育津贴由生育保险基金予以补支。**

怎么用：两步算。① 算津贴 = 用人单位月缴费平均工资÷30×产假天数。② 与本人产假工资比：津贴高，按津贴发且单位不得克扣；津贴低，单位补足差额。例：单位月缴费平均工资 7000 元、产假 158 天，津贴 = 7000÷30×158≈36866.7 元；本人产假工资按 9000 元 / 月计为 9000÷30×158 = 47400 元；津贴低于工资，差额 10533.3 元由用人单位补足。

> 易错：① 把计发基数写成「本人工资」——是「用人单位上年度职工月平均工资」（北京口径为本人终止妊娠之月所在单位的月缴费平均工资）。② 漏掉「不少于 98 天」这一期限下限。③ 把未参保的支付主体写成基金——未参保由用人单位按产假前工资支付。④ 忘记「不足 9 个月」与「补支」这两条缴费时限规则。

必考

自测

1. 某女职工产假前月工资 9000 元，单位上年度职工月平均工资 7000 元，产假 158 天。请按北京口径计算她的生育津贴，并说明差额由谁补、补多少。
2. 某单位 2021 年在北京参保，单位缴费费率 9.8%。请拆解这 9.8% 的构成，并说明为什么不能在其中再单列一项「生育保险费率」。

▼ **参考答案**

1. 生育津贴 = 7000÷30×158≈36866.7 元。本人产假工资 = 9000÷30×158 = 47400 元。津贴低于本人产假工资，属「低补差」，差额 47400 - 36866.7 = 10533.3 元由用人单位补足。若津贴高于工资，则按津贴发放，用人单位不得克扣。
2. 9.8% = 8.8%（医疗保险和生育保险费）+ 1%（大额医疗费用互助资金）。8.8% 本身已是医疗与生育合并后的一个费率，生育保险不再单独设费率、单独征缴；若再单列一项生育保险费率，就等于把已合并的部分重复计算。合并实施后，生育保险的缴费义务随职工基本医疗保险一并履行。

七、五险总览

五险缴费主体与待遇总览：养老、医疗、失业三共，工伤、生育两单

五张缴费单摆在面前：哪几张要从员工工资里扣钱，哪几张只由单位掏？

> **一句话结论：养老、医疗、失业三险由单位与个人共同缴费（三共），工伤、生育两险由单位单方缴费、个人不缴（两单）；五险的缴费基数均与工资挂钩，待遇分别对应老、病、失、伤、生。**

为什么需要它：这是全章的收口，也是简答题与选择题的高频落点。一张表把五种险的缴费主体、费率、待遇串起来，考场上先分类、再填数字，就不会把生育保险也写成「单位与个人共同缴纳」这类错误。

是什么：先按缴费主体分两类。

归类	险种	缴费主体	记忆点
三共	基本养老保险、基本医疗保险、失业保险	用人单位与个人共同缴纳	个人缴的那一份，或进个人账户（养老、医疗），或计入缴费记录（失业）
两单	工伤保险、生育保险	仅用人单位缴纳，个人不缴	个人零缴费，但待遇归职工

再把五险的费率与待遇并排放。

险种	单位费率	个人费率	主要待遇	关键数字
基本养老	16%	8%	基础养老金 + 个人账户养老金；丧葬补助金、抚恤金、病残津贴	缴费满 15 年（2030 年起逐步提至 20 年）；计发月数 50 岁 195、55 岁 170、60 岁 139、63 岁 117
基本医疗	6% 左右	2%	住院、门诊、急诊抢救费用按分段支付	起付线约为当地职工平均工资 10%；封顶线以上由大额互助等支付
失业	2%（条例口径）	1%（条例口径）	失业保险金、医疗补助金、丧葬补助与抚恤、培训介绍补贴	总费率 2015 年由 3% 降至 2%；领取期限 12 / 18 / 24 个月
工伤	平均 0.75%，北京八档 0.2%–1.9%	不缴	医疗期间待遇、致残待遇、因工死亡待遇	工亡补助金 = 全国城镇居民人均可支配收入×20；丧葬补助金 = 社平工资×6
生育	含于合并后的医保费率（北京 9.8% 中的 8.8%）	不缴	生育医疗费 + 生育津贴	津贴按单位上年度职工月平均工资计发；产假不少于 98 天

怎么用：三条主线一起记。① 缴费线：三共两单，先分类再填数。② 待遇线：老（养老）、病（医疗）、失（失业）、伤（工伤）、生（生育），与人生的五件事一一对应。③ 数字线：养老 16 / 8、医疗 6 / 2、失业 3 降 2、工伤平均 0.75、生育并入医保。

以月薪 10000 元、基数在上下限之间为例：养老单位 1600 元、个人 800 元；医疗单位 600 元、个人 200 元；失业单位 200 元、个人 100 元（条例口径）。单位合计 2400 元，个人合计 1100 元；工伤与生育个人不缴。

> 易错：① 把生育保险写成「单位和个人共同缴纳」。② 把工伤保险的「个人不缴费」与「个人不享受待遇」混为一谈——个人不缴费，待遇却归职工。③ 把失业保险费率算成「单位 2% + 个人 1% = 2%」，两套口径不能混算。④ 记不住「三共两单」时，回到「个人缴费与待遇是否挂钩」：养老、医疗的个人缴费直接进个人账户，失业的个人缴费与本人领取资格直接相关，故三者个人缴；工伤、生育不设个人账户、待遇与个人缴费无关，故由单位独担。

必考

自测

1. 请把五险按「三共两单」分类，并各举一个理由说明为什么这样分。
2. 一名职工月薪 10000 元（在缴费基数上下限之间），请按本章数字算出单位与个人每月各缴多少养老、医疗、失业保险费，并指出哪几险个人不缴。

▼ 参考答案

1. 三共：基本养老、基本医疗、失业——三者都建立个人权益记录（养老、医疗有个人账户），个人缴费与自身待遇直接挂钩，故由单位与个人共同缴纳。两单：工伤、生育——工伤保险以用人单位单方责任为基础、无过错补偿，生育保险是对女职工生育全过程的专门保障，二者均不设个人账户、个人不缴费，由单位单方承担，实行社会统筹。
2. 养老：单位 10000×16%＝1600 元，个人 10000×8%＝800 元。医疗：单位 10000×6%＝600 元，个人 10000×2%＝200 元。失业（条例口径）：单位 10000×2%＝200 元，个人 10000×1%＝100 元。单位合计 2400 元，个人合计 1100 元。工伤、生育两险个人不缴。

老师课堂案例精讲

下面 13 个案例全部出自本章课堂录音（第 12 个产假案例是录音 9 开头收尾上一章劳动基准的内容，但它直接接着生育保险的产假期限与生育津贴讲，故一并收录），编号按本章知识顺序重排——养老 7 个、工伤 3 个、医保 1 个、生育 2 个，与实录「课堂案例集」的 13 个案例一一对应。考试案例题大概率是这些事实的变形：换一个社平工资、换一个退休年龄、把 1–4 级换成 7–10 级、把「已参保」改成「从未参保」，考的还是同一条链。必须先说明一处缺口：两次录音之间缺了「失业保险」整章和「工伤保险」前半段（工伤概念、工伤认定 7 种情形、视同工伤 3 种、排除情形、劳动能力鉴定），老师没有讲过，所以本章没有这两块的课堂案例；这两块的名词解释按同章 PPT 补写，并逐条标「PPT 内容」，不要当成老师原话背。

案例1：2014 年 10 月并轨前的工龄怎么算

案情：机关事业单位（含高校教师，老师举北化即北京化工大学的老师为例）自 2014 年 10 月才实行养老保险制度，此前参加工作的人「有工龄、无缴费」；企业职工养老保险最早 1991 年就开始实行。老师连续设问：机关事业单位最晚什么时候开始实行？2014 年 10 月。那么 2014 年 10 月之前参加工作的年限，一分钱没缴，算不算缴费年限？到退休时最低缴费年限还够不够？

争点：制度建立前「有工龄、无缴费」的年限，能否计入缴费年限，能否据以满足领取基本养老金的第二个条件并参与待遇计发？

老师的分析：

1. 第一步，先看制度建立的时间差。企业职工养老保险最早 1991 年开始，机关事业单位直到 2014 年 10 月才并轨，两类人「开始缴费的时点」不同。
2. 第二步，想一下如果严格要求实际缴费会怎样：并轨前参加工作的老职工，此前那些年限没有缴过费，到退休时年限必然不够——制度会把自己人挡在门外。
3. 第三步，看立法怎么衔接：你没有缴费，但按国家规定计算的连续工龄，视同缴费年限。这叫「视同」，不是「免缴」。
4. 第四步，注意视同缴费年限不只是用来「凑够年限」，它同样参与待遇计发，影响基础养老金的年限乘数。

5. 第五步，提醒区分两个概念：工龄是人事管理上的连续工作时间，缴费年限是社会保险上的计算口径；只有符合国家规定的连续工龄才能视同，不是所有工龄都算。
6. 第六步，回到两个条件：达到法定退休年龄、缴费达到最低年限，缺一不可；视同缴费年限就是用来补齐第二个条件的。

结论：【确定结论】制度建立前的连续工龄依法视同缴费年限，与实际缴费年限合并计算。老师强调这不是「没缴费也算钱」，而是新旧制度转轨的技术衔接；同时提醒「工龄」与「缴费年限」不是一回事。

> 答题模板：三句话结案。① 先写「视同缴费年限，指制度建立前按国家规定计算的连续工龄，虽未实际缴费但视同已缴费」；② 再写时点——企业职工约 1991 年前、机关事业单位 2014 年 10 月前，并说明它「与实缴年限合并计算，用于满足最低缴费年限、参与待遇计发」；③ 最后补一句限定：「视同不等于个人账户里真有钱，个人账户仍只记实际缴费的 8%」。采分点：视同缴费年限的定义、两个制度时点、「合并计算并参与计发」三处。失分点：把视同缴费写成「不用缴费」，或与「实际缴费年限」混为一谈。

必考

案例2：缴费基数为什么不能按实际工资缴

案情：北京市公布 2025 年度社平工资 12000 多元（老师取 12000 便于计算）。甲职工实际月工资远高于社平工资，乙职工实际月工资远低于社平工资，单位想统一按本人实际工资申报缴费基数。要解决的问题是：能不能这样报？上限、下限各是多少？报完之后，单位缴的 16% 与个人缴的 8% 又分别进哪个账户？老师直接给规则并演算，录音无同学回答记录。

争点：缴费基数能否按本人实际工资确定？基数被「封顶保底」之后，对后面的缴费指数与养老金产生什么影响？

老师的分析：

1. 第一步，缴费基数原则上与本人工资挂钩，但立法设了上下限，不是「挣多少报多少」。
2. 第二步，算上限：当地上年度社平工资×300%。北京 12000 元×3 = 3.6 万元，超过部分不计入基数。
3. 第三步，算下限：社平工资×60%。12000 元×0.6 = 7200 元，低于这个数也要按 7200 元缴。
4. 第四步，说明核定方式：基数每年核定一次，随社平工资调整，所以同一职工不同年份的基数会变。
5. 第五步，分账户：单位按基数×16% 缴，全部进社会统筹账户，不进个人账户；个人按基数×8% 缴，全部进个人账户。
6. 第六步，点出后果：基数被限制在 0.6–3 倍，本人平均缴费指数就只能在 0.6–3.0 之间——这是制度设定，不是个人选择。

结论：【确定结论】缴费基数「3 倍封顶、0.6 倍保底」，每年核定一次；由此决定缴费指数区间 0.6–3.0，进而决定基础养老金水平。老师强调这一层是后面所有计算题的前提，必须记住。

> 答题模板：四步写。① 写规则「缴费基数 = 本人工资，但以当地上年度社平工资的 300% 为上限、60% 为下限，每年核定」；② 代入北京数「12000×3 = 3.6 万元，12000×0.6 = 7200 元」；③ 分账户「单位 16% 进统筹、个人 8% 进个人账户，按同一基数计算」；④ 落到指数「因此本人平均缴费指数只能在 0.6–3.0 之间」。采分点：上下限比例、3.6 万与 7200、两个账户的归属三处。失分点：只写「按工资缴」不写上下限；把单位缴费也写成进个人账户；忘记基数每年核定。

必考

案例3：给北京职工算基础养老金（指数 3 与 0.6 的差别）

案情：设北京市社平工资 12000 元。某职工第一年月工资 8000 元（缴费基数 8000 元），第二年涨到 9000 元，同年社平工资也涨到 13000 元；此后每年核定一次基数。假设该职工累计缴费 40 年。老师连环设问：这 40 年的「本人平均缴费指数」怎么算？最低是多少、最高是多少？「因此，你们得出什么结论出来？」

争点：基础养老金怎么算？为什么说制度设计本身就写着「多缴多得、长缴多得」？

老师的分析：

1. 第一步，每年算一个比值：当年缴费基数÷当年社平工资。第一年 8000÷12000≈0.67；第二年 9000÷13000≈0.69。注意分母是「当年」社平，不是退休时的社平。
2. 第二步，40 年的比值相加再除以 40，就是本人平均缴费指数。不是拿最后一年的工资去除。
3. 第三步，因为基数被限定在社平 0.6–3 倍，指数只能在 0.6–3.0 之间，超出部分不认。
4. 第四步，代入公式：基础养老金 = 当地上年度在岗职工月平均工资×(1 + 本人平均缴费指数)÷2×缴费年限×1%。
5. 第五步，算两个极端。指数取 3：(1 + 3)÷2 = 2，2×12000×40×1% = 9600 元/月；指数取 0.6：(1 + 0.6)÷2 = 0.8，0.8×12000×40×1% = 3840 元/月。同样 40 年，差 5760 元/月。
6. 第六步，看年限这一项：缴费每满 1 年发 1%，20 年 20%、30 年 30%、40 年 40%，线性累进。
7. 第七步，归纳三因素：当地社平工资、本人平均缴费指数、缴费年限。指数高、年限长，从统筹基金领得就多——这就是「补偿性」在公式里的体现。

结论：【确定结论】基础养老金由「当地社平工资、本人平均缴费指数、缴费年限」三因素决定，公式为社平×(1 + 指数)÷2×年限×1%；指数区间 0.6–3.0，年限按 1%/年累进。老师用这个公式反证：制度设计上就是鼓励多缴、长缴。

> 答题模板：先写公式再代数，四行写完。①「基础养老金 = 当地上年度在岗职工月平均工资×(1 + 本人平均缴费指数)÷2×缴费年限×1%」；② 指数段写「平均缴费指数 = Σ(各年缴费基数÷当年社平)÷缴费年限，取值 0.6–3」；③ 代入「12000×(1 + 3)÷2×40×1% = 9600 元/月」「12000×(1 + 0.6)÷2×40×1% = 3840 元/月」；④ 补一句「指数越高、年限越长，统筹部分领得越多」。采分点：公式、指数取值区间、两个极端的代入结果、1%/年四处。失分点：把 (1 + 指数)÷2 写成 1 + 指数；指数用最后一年的工资算；把个人账户养老金混进基础养老金。

必考

案例4：个人账户的两种结局——「人活着钱没了」与「人没了钱还在」

案情：某人 60 岁退休，个人账户储存额假设 100 万元，按 139 个月计发；另一人同样 60 岁退休，65 岁去世，此时账户已按月领了 5 年。老师先问「那世界上最痛苦的事怎么出现了」，自答「人活着，钱没了」；再问「那世界上最最痛苦的事情是什么呢」，随后自答 60 岁退休、65 岁去世。课堂有明显互动氛围，但转写未记录完整学生应答。

争点：① 139 个月领完、人还活着，钱从哪来？② 60 岁退休、65 岁去世，账户余额怎么办，社会统筹部分能不能退、能不能继承？

老师的分析：

1. 第一步，先算清 139 个月有多长：约 11 年 7 个月，60 岁开始领，领到 71 岁多账户就清零了。

2. 第二步，如果只靠个人账户，71 岁以后收入断崖式下降，生活质量跟着断崖式下降——这就是「人活着，钱没了」。
3. 第三步，看立法怎么解决：个人账户余额领完之后，继续按原标准发放，但支付主体改为社会统筹基金。所以活得越久，从统筹基金获益越多。
4. 第四步，反过来看早逝：65 岁去世，个人账户余额按法定继承，由法定继承人继承，因为账户里的钱归个人所有。
5. 第五步，划清边界：社会统筹部分不退、不继承；遗属另可领丧葬补助金和抚恤金。
6. 第六步，归结为大数法则：「一个人死亡的越早，他为社会统筹做贡献就越多」——有人受益，一定有人做贡献。

结论：【确定结论】个人账户可继承、统筹不继承；个人账户领完后由统筹基金按原标准继续发放。计发月数不是「只能领这么多月」，这是本章最常见的理解错误。

> 答题模板：两问两答，各写三步。① 领完后：写「计发月数只是计算除数，不是领取上限」→「账户领完，由社会统筹基金按原标准继续发放」→「所以长寿风险由统筹承担」；② 死亡时：写「个人账户余额依法继承」→「统筹部分不退不继承」→「遗属可领丧葬补助金和抚恤金」。采分点：「计发月数≠领取月数」、「账户可继承」、「统筹不退不继承」三处。失分点：答成「139 个月领完就停发」；把统筹部分也算进可继承遗产；忘记遗属待遇另算。

必考

案例5：女性比男性多领 11 年养老金？——男女差别退休年龄

案情：现行渐进式改革的目标是男 63 岁、女职工 55 岁（工人）/58 岁（干部）退休，2040 年全部到位；统计上女性平均寿命比男性高约 3 岁。老师设问：女性 55 岁开始领，男性 63 岁开始领，中间差了 8 年；女性又比男性平均多活 3 年，是不是意味着一个女性要比男性多领 11 年？这样规定合理吗，依据在什么地方？

争点：男女退休年龄不同，导致领取年限相差约 11 年，其合理性与法律依据何在？

老师的分析：

1. 第一步，算早领的年数：女性 55 岁退休、男性 63 岁退休，女性早领 8 年。
2. 第二步，加寿命差：女性平均寿命再高约 3 年，合计比男性多领约 11 年。
3. 第三步，做比较法判断：世界上大多数国家、尤其发达国家实行男女同龄退休，中国是少数还保留差别的国家。
4. 第四步，由此推出趋势判断：男女同龄退休是方向，「等到你们退休的时候，很可能这个立法就改了」。
5. 第五步，把「依据」单列出来：中国为什么实行男女差别退休、依据在什么地方，老师把它作为问题抛出，当堂没有给出答案。

结论：【确定结论】现行立法男女不同龄，目标年龄男 63、女 58/55，渐进式到 2040 年到位。【趋势判断】男女同龄是趋势，届时立法可能已改。【留作思考】差别的依据，录音未提，老师未答，不要当成定论背。

> 答题模板：三段。① 现状段：写「现行法定退休年龄男 63、女职工 55（工人）/58（干部），2025 年起渐进式延迟、2040 年到位」；② 差距段：写「女性早领 8 年＋平均寿命高约 3 年，一生多领约 11 年」，这是数字采分点；③ 评价段：写「多数国家采男女同龄，我国属少数，同龄化是趋势；差别的具体依据学界有争议」，不要替老师下结论。失分点：把 63/58/55 写成已生效的现行年龄而不写「渐进式、2040 年到位」；把「多领 11 年」当成法定待遇；把留作思考的问题写成确定结论。

重点

案例6：3 亿老人×3000 元＝9000 亿——现收现付的压力有多大

案情：假设全国有 3 亿退休人员，每人每月发 3000 元，则每月需发放 9000 亿元，全部由在职劳动者缴费筹集。老师先问「你们父母、祖父母退休了吧，每个月领多少钱你们知道吗」，同学答「不知道」，老师说「你们也不关心是吧」，随后按在职人数分摊：10 亿在职者每人每月 900 元、5 亿每人 1800 元、3 亿每人 3000 元。

争点：现收现付制度能否持续？压力到底取决于什么？为什么我国不能单靠现收现付、也不能单靠完全积累？

老师的分析：

1. 第一步，说清现收现付的机理：当期在职者缴费，直接发给当期退休者，不留大额积累。
2. 第二步，把 9000 亿元摊到在职者头上：抚养比不同，每人负担从 900 元到 3000 元不等。
3. 第三步，结论一：压力取决于抚养比——在职者与退休者的比例，年轻人越多结构越好。
4. 第四步，看现实：少子化（不结婚、不生、只生一个）叠加老龄化，抚养比恶化，现收现付越来越吃力。
5. 第五步，出路之一是转向完全积累：自己存自己用，克服人口结构带来的弊端。
6. 第六步，但完全积累有新问题：通货膨胀、货币贬值。1986 年 1 万元是「万元户」的巨款，今天已大幅贬值。
7. 第七步，所以走中间路线：部分积累——统筹部分现收现付（老师：统筹基金结余大约够发 11 个月），个人账户部分完全积累，原则是「以支定收，略有结余，留有部分积累」。

结论：【确定结论】我国采部分积累＝现收现付＋完全积累，统筹基金现收现付、个人账户完全积累。老师用 9000 亿元说明现收现付的人口压力，用 1986 年「万元户」说明完全积累的贬值风险，两个例子合起来论证「为什么必须走中间路线」。

> 答题模板：按「是什么—为什么—怎么办」三层写。① 是什么：现收现付＝当期缴费发当期养老金、基本不留积累；完全积累＝缴费全部记入账户、自己存自己用；部分积累＝两者结合。② 为什么：现收现付怕人口结构（3 亿老人×3000 元＝9000 亿元/月），完全积累怕通货膨胀（1986 年万元户），各有短板。③ 怎么办：我国采部分积累，统筹＋个人账户，原则「以支定收、略有结余、留有部分积累」。采分点：三种模式的名称与机理、9000 亿元、万元户、「以支定收」四字。失分点：答成「我国是完全积累制」；只写模式名称不写优缺点。

必考

案例7：网红、个体户为什么可以自愿不参保

案情：各类企业职工、社会团体、民办非企业单位从业人员，只要建立劳动关系就必须参保，当事人没有选择空间；而个体工商户、各类灵活就业人员（老师举例：开直播的网红）参保与否由本人决定。老师设问「国家立法的法律为什么会这样规定啊」，并说「等一下我们和大家再详细讲解之后，大家就会很清楚」。录音中后文并未直接回答，只讲了筹资模式与多缴多得。

争点：社会保险是强制的，为什么偏偏对灵活就业人员改成自愿？强制性的边界在哪里？

老师的分析：

1. 第一步，先划强制圈：从公务员、参公人员到各类企业、社会团体、民办非企业单位，只要建立劳动关系就必须参保，没有选择空间。

2. 第二步，看灵活就业者的特殊之处：没有用人单位、没有稳定工资，缴费全部由本人承担，不存在单位分担的那一半。
3. 第三步，因此立法只「鼓励」不「强制」，这是强制性的例外，不是否定强制性。
4. 第四步，制度仍为其留了通道：既可以参加职工基本养老保险，也可以参加城乡居民养老保险，「你只要是想参保，那就可以」。
5. 第五步，老师把制度原因留到讲完筹资模式、计发公式之后再回看；后文以「多缴多得、长缴多得」侧面回应，但「为什么自愿」的完整理由录音未展开。

结论：【确定结论】强制参保是原则，灵活就业人员、个体工商户自愿参保是立法明确规定的例外，且两条通道都向其开放。【留作思考】为什么给这一类人留出自愿空间，老师当堂未正面回答，录音未提，答题时不要编理由当成老师原话。

> 答题模板：先立原则，再讲例外，最后给通道。① 原则：「社会保险具有强制性，有单位就必须参保，且只能参加一份」；② 例外：「灵活就业人员、个体工商户无用人单位、缴费全部由本人承担，立法采自愿参保」；③ 通道：「可参加职工基本养老保险，也可参加城乡居民养老保险」。采分点：「强制为原则、自愿为例外」的表述、两类主体、「只能一份」三处。失分点：把自愿参保说成「不强制所以可以都不缴」；把例外扩大到所有劳动者；把「为什么自愿」编成法理分析当结论写。

重点

案例8：同一次工伤，评 2 级、6 级还是 9 级，钱由谁出

案情：职工工伤治疗终结后做劳动能力鉴定。设甲被鉴定为 2 级（落在 1–4 级档，完全丧失劳动能力）、乙为 6 级（落在 5–6 级档，尚有一定工作能力）、丙为 9 级（落在 7–10 级档）。老师设问「如果伤情鉴定 1 到 4 级，给予哪些待遇呢」「如果被鉴定为是 5 到 6 级……」。三人所在单位均已依法参加工伤保险。

争点：不同伤残等级的待遇项目有哪些？哪些由工伤保险基金支付、哪些由用人单位支付？解除劳动关系时钱又怎么分？

老师的分析：

1. 第一步，先看生活自理障碍程度：完全不能自理、大部分不能自理、部分不能自理，对应生活护理费，由工伤保险基金支付。等级鉴定与护理依赖是两个判断，不要混。
2. 第二步，看甲（2 级）：完全丧失劳动能力、不能再工作。一次性伤残补助金由基金支付；伤残津贴也由基金按月发放，一直发到退休领养老金为止；期间的基本医疗保险费以伤残津贴为基数，由基金缴纳。
3. 第三步，看乙（6 级）：还有一定工作能力，单位应安排适当工作、保留劳动关系。一次性伤残补助金由基金支付；伤残津贴由原单位承担——因为岗位安排是单位的事。
4. 第四步，乙若本人提出解除劳动关系：一次性工伤医疗补助金由基金支付，一次性伤残就业补助金由单位支付。
5. 第五步，看丙（9 级）：一次性伤残补助金由基金支付；解除劳动关系时同样「医疗补助金基金出、就业补助金单位出」。
6. 第六步，归纳二分标准：与工伤直接相关、可统筹共济、不依赖单位是否继续用工的待遇归基金；沾劳动关系存续、岗位安排、再就业能力损失的归单位。
7. 第七步，补未参保的情形：单位从未参加工伤保险的，发生工伤后全部法定待遇由单位承担；单位不付的，基金先行支付后再向单位追偿。

结论：【确定结论】等级越重越「社会化」——1–4 级伤残津贴由基金发至退休；等级较轻且解除劳动关系时，医疗补助金归基金、就业补助金归单位。判断口诀：社会化的待遇归基金，沾劳动关系与再就业的归单位；未参保单位承担全部待遇。

> 答题模板：三段式加二分法。① 先写「工伤待遇分三段：医疗期间、致残、因工死亡」，本案在第二段；② 再按等级列项目，每列一项就标支付主体，格式写成「一次性伤残补助金（基金）」「伤残津贴（单位，5–6 级）」；③ 最后写解除劳动关系的处理「医疗补助金（基金）＋就业补助金（单位）」，并补未参保时「全部由单位承担」。采分点：等级分档、每项的支付主体、5–6 级伤残津贴归单位、未参保规则四处。失分点：把 5–6 级伤残津贴写成基金支付；把「生活护理费」与「伤残津贴」混为一谈；以为未参保就没人管。

必考

案例9：2026 年因工死亡赔多少（20 倍标准的逐年上涨）

案情：某职工 2026 年因工死亡，其近亲属主张工亡待遇。老师自述并逐年报数：2026 年 113 万多、2025 年 108 万多、2024 年 103 万、2023 年 98 万、2022 年 94 万；PPT 给出精确值，2026 年为 56,502×20 = 1,130,040 元。要解决的问题是：因工死亡有哪些待遇项目、标准怎么算、与民事人身损害赔偿有什么不同？录音无同学回答记录。

争点：工亡待遇的项目与计算标准；工伤保险待遇与民事侵权赔偿在精神损害、户籍差异上的区别。

老师的分析：

1. 第一步，第一项一次性工亡补助金 = 上一年度全国城镇居民人均可支配收入×20。全国统一标准，不区分城市地区、不区分户籍。
2. 第二步，第二项丧葬补助金 = 当地社平工资×6 个月，这一项是地方口径，随当地社平走。
3. 第三步，第三项供养亲属抚恤金：配偶每月按职工本人工资的 40%，其他亲属（父母、子女）每人每月 30%；孤寡老人或孤儿在此基础上再加 10%。
4. 第四步，特别强调：工伤保险没有精神赔偿。民法上人身损害造成精神痛苦有精神抚慰金，工伤领域没有，这是两类赔偿最大的区别。
5. 第五步，也不区分户籍、城镇、农村，统一标准，老师称这是「立法进步的表现」。
6. 第六步，看数字走势：从 2022 年 94 万到 2026 年 113 万，逐年递增，说明标准随全国居民收入动态调整。

结论：【确定结论】工亡三项 = 一次性工亡补助金（全国城镇居民人均可支配收入×20）＋丧葬补助金（当地社平×6 个月）＋供养亲属抚恤金（配偶 40%、其他亲属 30%、孤寡老人或孤儿再加 10%）；无精神赔偿、不分户籍。

> 答题模板：三项逐条写，每条「项目—标准—基数—支付主体」四要素齐全。①「一次性工亡补助金 = 上一年度全国城镇居民人均可支配收入×20，基金支付，全国统一、不分户籍」；②「丧葬补助金 = 当地社平工资×6 个月，基金支付」；③「供养亲属抚恤金：配偶 40%、其他亲属每人 30%、孤寡老人或孤儿加 10%，基数是本人工资，基金按月支付」；④ 补区别「工伤无精神损害赔偿，且不分城乡户籍」。采分点：20 倍、6 个月、40%/30%＋10% 三组数字，以及「无精神赔偿」「不分户籍」两个区别点。失分点：把 20 倍的基数写成「当地社平」；把抚恤金的基数写成社平；多写一项精神抚慰金。

必考

案例10：一笔工伤医疗费能不能走医保报销

案情：职工在工作中受伤，产生一笔医疗费。单位为该职工同时缴纳了基本医疗保险和工伤保险。经办人员认为既然缴了医保，就先用医保报销，等工伤认定下来再补。老师直接给结论并强调「这个是要能区分出来」：一个职工受伤后也会产生医疗费，很容易与普通疾病医疗费混淆。

争点：这笔医疗费应由基本医疗保险基金支付，还是由工伤保险基金支付？两个基金能否对同一笔费用重复支付？

老师的分析：

1. 第一步，先判断费用性质：这笔钱因工伤产生，就属于工伤医疗费，不走普通疾病那条线。
2. 第二步，定支付主体：因工伤产生的医疗费由工伤保险基金支付。
3. 第三步，排除另一支基金：不能由基本医疗保险基金支付——不同的基金支付不同的医疗费，同一笔费用不得重复报销。
4. 第四步，看 PPT 划的负面清单：应由工伤保险基金支付的医疗费用、应由公共卫生负担的费用、境外就医费用、第三人侵权应由第三人承担的费用，不纳入基本医保支付范围。
5. 第五步，补例外：第三人不支付或无法确定第三人时，医保基金可以先行支付，事后向第三人追偿。

结论：【确定结论】工伤医疗费走工伤保险基金，基本医保基金不重复支付；两个基金的边界不能混。单位已缴医保，不能成为用医保基金报工伤医疗费的理由。

> 答题模板：三句话。①「工伤医疗费由工伤保险基金支付」；②「基本医疗保险基金不予支付，同一笔费用不得重复报销，不同基金支付不同医疗费」；③ 补负面清单「应由工伤基金支付的、公共卫生负担的、境外就医的、第三人应承担的，均不纳入基本医保支付；第三人不付时医保可先行支付并追偿」。采分点：支付主体、不得重复支付、负面清单三处。失分点：答「先医保报销、差额再找工伤」；把两个基金当成一个池子；不知道先行支付与追偿规则。

了解

案例11：北京医保 2000 元起付线与 30 万封顶线（白血病怎么办）

案情：北京职工医保门诊起付线 2000 元，基本医保最高支付限额 30 万元。某职工患白血病，治疗费用远超 30 万元。老师设问「但是大家知道有一些病 30 万就不够了啊，比如白血病，这个时候该怎么办呢」，随后自答。老师还补充，个人账户的基金主要支付门诊费用和药店费用，统筹基金主要支付住院、急诊费用。

争点：起付线以下的费用谁付？超过封顶线的部分谁付？基本医保「保基本」到底保到哪一层？

老师的分析：

1. 第一步，划支付范围：基本医保只保「目录内、起付线以上、封顶线以下」的费用，三个条件同时满足。
2. 第二步，处理起付线以下：北京门诊 2000 元以内，先由个人账户支付；账户用完了，个人自付。
3. 第三步，处理起付线以上：超过 2000 元进入统筹，按比例报销，具体比例看当地规定。
4. 第四步，处理封顶线：30 万元是基本医保的最高支付限额，超过部分基本医保不再承担。
5. 第五步，接第二层：超封顶线由大额医疗费用互助（大病医疗互助基金）支付，该基金由单位与个人共同缴纳，「互助互济、风险共担」。
6. 第六步，接第三层：仍不够的，由职工补充医疗保险、商业保险接续。
7. 第七步，提醒地方差异：不同城市标准不同，以后在不同城市工作，一定要关注当地规定，北京标准只是举例。

结论：【确定结论】基本医保「保基本」不是全报，形成「个人账户—统筹基金—大额医疗互助—补充 / 商业保险」四层结构；起付线与封顶线都是地方标准，答题须注明「北京」与「当地规定」。

> 答题模板：画一条线、分三段答。① 线下「起付线（北京门诊 2000 元）以下，由个人账户支付，账户用完个人自付」；② 线间「起付线以上、封顶线（北京 30 万元）以下，目录内费用按比例由统筹基金支付」；③ 线上「超封顶线由大额医疗互助支付，再由补充医疗保险、商业保险接续」。采分点：2000 与 30 万两个数、四层结构、目录内限制三处。失分点：把起付线以下说成「全部自费」（门诊可先走个人账户）；以为封顶线以上就没人管；不写「地方标准不同」。

必考

案例12：北京产假到底能休多少天

案情：国家规定基本产假 98 天（14 周，2012 年国务院《女职工劳动保护特别规定》延至 98 天，与国际劳工组织标准衔接）；北京市地方性法规延长生育假 60 天；男职工另有 15 天陪产假；女方经所在单位同意还可以再增加假期 1 至 3 个月。老师以自问自答方式推进：「那就是 90 天，158 天，再加上 90 天，那就是 248 天。」录音无同学回答记录。

争点：产假天数以国家规定为准还是以地方规定为准？北京最长能到多少天？地方延长假与生育津贴期限是什么关系？

老师的分析：

1. 第一步，定底线：国家基准产假 98 天，这是全国统一的最低标准，地方只能加不能减。
2. 第二步，加地方延长：北京市延长生育假 60 天，98 + 60 = 158 天。
3. 第三步，分清另一项待遇：男职工 15 天陪产假是给男方的，不计入女方产假，不要加到 158 天上。
4. 第四步，加协商延长：女方经所在单位同意可再增加 1 至 3 个月，按最长 90 天算，158 + 90 = 248 天。
5. 第五步，点出方法：地方性差异很大，答题要「先答国家基准，再答地方规定」，并关注地方性法规。

结论：【确定结论】北京产假最长可到 248 天 = 国家基准 98 天 + 北京延长 60 天 + 经单位同意最多 90 天；男职工陪产假 15 天另计。其他省市立法有差异，答题须区分国家基准与地方规定。

> 答题模板：三加一减。① 先写国家基准「98 天（14 周）」；② 再写地方延长「北京 + 60 天 = 158 天」；③ 再写协商延长「经单位同意 + 1 至 3 个月，最长 248 天」；④ 单独说明「男职工陪产假 15 天不计入女方产假」。采分点：98、60、158、248 四个数，以及「国家基准与地方规定分层」的方法。失分点：只答 98 天；把陪产假加进女方产假；把「经单位同意」写成职工单方决定；不写地方差异。

重点

案例13：生育津贴高于 / 低于本人工资，差额归谁

案情：某单位上年度职工月平均工资 5000 元。甲女职工产假前月工资 9000 元；乙女职工月工资 3000 元。两人均依法参加生育保险，产假按 98 天计。老师设问式推进「那这里就出现一个差额，9000 和 5000 之间的差额 4000 元」，录音无同学回答记录。

争点：生育津贴按「单位上年度职工月平均工资」计发，与本人工资不一致时，差额由谁承担、多出的部分归谁？

老师的分析：

1. 第一步，定计发基数：津贴基数不是本人工资，而是用人单位上年度职工月平均工资。北京公式：单位月缴费平均工资÷30×产假天数，用 30 不用 21.75。
2. 第二步，算甲：津贴按 5000 元计，低于原工资 9000 元，差额 4000 元由单位补发——不能让生育降低职工收入。
3. 第三步，算乙：津贴按 5000 元计，高于原工资 3000 元，多出的 2000 元归女职工自己所有，不再缴回单位。
4. 第四步，讲清理由：津贴是生育保险待遇，不是单位垫付的工资，所以高出部分不归单位；但津贴低于本人工资时单位有补足义务。
5. 第五步，落到定性：生育津贴即为产假工资，两个方向合起来就是「高不扣、低补差」。

结论：【确定结论】津贴低于本人工资的，差额由单位补足；高于本人工资的，多出部分归女职工，单位不得克扣。计发基数是单位上年度职工月平均工资，北京公式除以 30，不是 21.75。

> 答题模板：先写基数再分两种情形。①「生育津贴 = 用人单位上年度职工月平均工资÷30×产假天数（北京），已参保由生育保险基金支付，未参保由单位按产假前工资支付」；②「津贴低于本人工资：差额由单位补足」；③「津贴高于本人工资：多出部分归女职工，单位不得克扣」。采分点：基数是用人单位月平均工资、÷30 不除 21.75、两个方向各一句。失分点：按本人工资算津贴；用 21.75 当分母；写成「高出的部分退给单位」；忘记未参保时由单位支付。

必考

名词解释速查

名词解释一般 4–5 分，答题格式是「定义 + 要点 / 特征 + 一句补充」：第一句给规范定义（主体、对象、核心要素），第二句分点补构成或公式，第三句写区别、依据或意义。下表 24 条按「总论—养老—工伤—医疗—生育」排列；标「PPT 内容」的，是录音缺口处按同章 PPT 补写的，不要当成老师原话。

术语	定义（可背诵）	记忆点 / 易错
社会保险	国家通过立法建立，对劳动者在生、老、病、死、伤、残、失业以及发生其他生活困难时给予物质帮助的制度；特征为社会性、强制性、互济性、补偿性。	与商业保险对照记：强制、只能一份、共济、多缴多得。易错：把「补偿性」写成「赔偿性」。
社会统筹与个人账户相结合（统账结合）	职工基本养老保险基金分两部分：单位缴费 16% 进社会统筹基金，现收现付、互助共济；个人缴费 8% 进个人账户，完全积累、归个人所有，退休后按月发放。	统筹 = 现收现付，账户 = 完全积累，两者合起来即部分积累。易错：以为个人账户可提前支取。
现收现付	以当期在职劳动者缴费支付当期退休人员养老金，当期收支、基本不留大额积累；运行基础是人口结构，即「当代人养前代人」，我国统筹基金部分采此模式。	靠抚养比。老师用 3 亿老人 ×3000 元 = 9000 亿元讲压力。
完全积累	劳动者工作期间缴费全部记入个人账户并逐年积累，退休后从本人积累中领取；优点是不受人口结构影响，缺点是通货膨胀、货币贬值风险。	「自己存自己用」。老师用 1986 年「万元户」讲贬值。
部分积累	现收现付与完全积累相结合，我国按「以支定收、略有结余、留有部分积累」原则统一筹集：统筹部分现收现付，个人账户部分完全积累。	我国现行模式。易错：答成「完全积累制」。统筹结余约够发 11 个月。
代际赡养	养老保险的运行特征：已退休人员的养老金由正在工作的一代缴费支付，待其退休再由下一代缴费支付；前提是人口结构合理，这是养老保险区别于其他险种之处。	与「同代人共济」并列而非同一。少子化下难以为继，老师称「生育是社会责任」。
视同缴费年限	制度建立前（企业约 1991 年前、机关事业单位 2014 年 10 月前）按国家规定计算的连续工龄，虽未实际缴费但视同已缴费，与实缴年限合并，用于满足最低缴费年限并参与待遇计发。	「有工龄、无缴费→视为缴费」。易错：与「实际缴费年限」混同；视同不等于账户里真有钱。
缴费基数	计算应缴费额的工资基数，与本人工资挂钩并设上下限：上限为当地上年度社会平均工资的 300%，下限为 60%，每年核定一次。	「3 倍封顶、0.6 倍保底」。北京 12000 元对应上限 3.6 万元、下限 7200 元。
本人平均缴费指数	各年缴费基数与当年当地社会平均工资之比的平均值，即逐年比值之和除以缴费年限；因基数限定在社平 0.6–3 倍之间，该指数只能在 0.6–3.0 之间。	决定基础养老金高低。易错：只算一年比值，应为逐年比值之和 ÷年限。
计发月数	计算个人账户养老金时用来除个人账户储存额的月数，按退休年龄确定：50 岁 195、55 岁 170、60 岁 139、63 岁 117（PPT 第 17 页有 40–70 岁全表）。	退得越晚，除数越小、每月越多。易错：当成「只能领这么多月」。
基本养老金	参保人符合法定条件后按月领取的养老保险待遇，由基础养老金（统筹支付）与个人账户养老金（账户支付）两部分组成。前者 = 当地上年度在岗职工月平均工资×(1 + 指数)÷2×缴费年限×1%；后者 = 账户储存额÷计发月数。	两笔钱两个来源。基础养老金看「社平、指数、年限」三因素。
企业年金（职业年金）	在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，企业（机关事业单位为职业年金）自主建立的补充养老保险；单位缴费不超过工资总额 8%，单位与个人合计不超过 12%，全部计入个人账户。	第二支柱、可建可不建。老师口径：「单位 8% + 个人 4% = 12%」。

个人养老金	政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险，2022 年起实施；每年缴费上限 1.2 万元，享受税收递延优惠（老师：最高可抵税 5400 元），投资自主灵活。	第三支柱、抵税。易错：当成商业保险或强制缴费。
工伤认定（7 种情形）〔PPT 内容〕	职工在工作时间、工作场所因工作原因受事故伤害，工作时间前后从事预备性、收尾性工作受伤，因履行职责受暴力等意外伤害，患职业病，因工外出期间受伤或下落不明，上下班途中受非本人主要责任的交通事故等伤害，以及法律、行政法规规定的其他情形，应当认定为工伤。	记「三工」（时间、场所、原因）＋上下班途中须「非本人主要责任」。录音未讲，按 PPT 第 37 页记。
视同工伤（3 种）〔PPT 内容〕	在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或在 48 小时之内经抢救无效死亡；在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受伤；原在军队服役因战、因公负伤致残已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发，视同工伤。	「48 小时、抢险救灾、旧伤复发」。排除：故意犯罪、醉酒或吸毒、自残或自杀（PPT 第 38–39 页）。
行业差别费率与浮动费率	工伤保险费率机制：先按行业风险程度确定不同基准费率档次（北京八档 0.2%–1.9%；全国平均费率 2015 年 10 月起由 1% 降至 0.75%），再依单位工伤发生率在基准费率上适当上浮或下浮；单位缴费、个人不缴费。	两个机制叠加，「先看行业、再看表现」。易错：只答差别费率，漏浮动。
停工留薪期	工伤职工治疗工伤期间暂停工作、原工资福利待遇不变的期间；一般不超过 12 个月，伤情严重经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认可再延长 12 个月，此期间工资福利由原用人单位按月支付。	「12＋12、单位发」。易错：误答由工伤保险基金支付。
一次性工亡补助金	职工因工死亡时由工伤保险基金支付的一次性补助，标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍，全国统一，不区分地区、不区分户籍（2026 年 56,502×20＝1,130,040 元）。	「20 倍、全国一口价」。易错：与丧葬补助金（社平×6）混。
供养亲属抚恤金	因工死亡职工生前供养亲属按月领取的抚恤金：配偶为职工本人工资的 40%，其他亲属（父母、子女等）每人每月 30%，孤寡老人或孤儿在此基础上增加 10%。	「40/30＋10」。易错：基数写成社平工资，应为「本人工资」。
起付线与封顶线	起付线是统筹基金开始支付前由个人（个人账户）负担的额度，封顶线是基本医疗保险基金最高支付限额；起付线以上、封顶线以下按比例由统筹基金支付，超封顶线由大额医疗互助、补充医疗保险、商业保险接续（北京门诊起付 2000 元、封顶 30 万元）。	「下有起付、上有封顶、中间按比例」。地方标准不同，答题注明城市。
大额医疗费用互助	在基本医疗保险之外，由用人单位与参保人员共同缴纳、用于支付超过基本医保封顶线以上医疗费用的互助共济制度，「互助互济、风险共担」，属职工医保的第二层保障。	接在封顶线之后；北京单位 1%、个人 3 元。易错：与基本医保统筹基金混为一谈。
生育保险	女职工因怀孕、分娩造成暂时丧失劳动能力、中断正常收入来源而从社会获得物质帮助的社会保险制度；覆盖国家机关、人民团体、企业、事业单位的女职工；只有单位缴费、个人不缴，现与职工基本医疗保险合并实施（北京 2019 年）。	「单位单方缴费」。待遇＝生育医疗费＋生育津贴。易错：以为个人也缴费。
生育津贴	女职工产假期间由生育保险基金支付的津贴，按用人单位上年度职工月平均工资计发（北京：单位月缴费平均工资÷30×产假天数）；已参保由基金支付，未参保由单位按产假前工资支付；低于本人工资由单位补足，高于本人工资不得克扣。	「高不扣、低补差；用 30 不用 21.75」。易错：按本人工资计发。

长期护理保险	对因年老、疾病或伤残导致生活不能自理、需专人陪护所产生的护理费用予以支付的保险，属健康保险范畴，标的为失能人员的护理费用；2016 年 15 城试点、2020 年扩至 49 城、2026 年在全国全面推开，可从职工医保账户缴费。	「第六险、失能护理」。易错：与医保住院报销混同。
失业保险〔PPT 内容〕	国家通过建立失业保险基金，使因失业而暂时中断生活来源的劳动者在法定期间内获得物质帮助，以维持基本生活并促进再就业的制度；单位与个人共同缴费（2015 年起总费率由 3% 降至 2%，单位 2%、个人 1%）。	领取三条件：缴费满 1 年、非因本人意愿中断就业、已办失业登记并有求职要求；期限 12/18/24 个月。录音未讲。

答题框架与考场提示

这一节把老师课上反复走的判断链固化成可直接套用的模板。本章题目只有两类：算钱（养老金、工亡三项、生育津贴、缴费额）和说理（认定条件、支付主体、基金边界）。算钱题判卷看公式、代入与单位；说理题判卷看顺序与关键词——老师讲每个险种的固定顺序是「谁缴→什么时候能领→领多少→谁支付」，照这个顺序写就是结构分。

① 本章核心判断的答题步骤 必考

链一：养老金五步（两个条件→指数→两笔钱）

1. 第一步，报退休年龄口径。用新法：男 63、女职工 55（工人）/58（干部），2025 年起渐进式延迟、2040 年到位；旧口径男 60、女 50/55 只能作为对比写。
2. 第二步，查两个条件：达到法定退休年龄＋缴费达到最低年限，缺一不可。现行为 15 年，2030 年 1 月 1 日起每年提高 6 个月，2030 年 15.5 年、2031 年 16 年，直至 20 年；制度建立前的连续工龄可作视同缴费年限并入。
3. 第三步，算本人平均缴费指数：逐年「缴费基数÷当年社平」求和后除以缴费年限，取值 0.6–3.0。题目只给平均工资时，直接用「本人工资÷社平」，但要说明受上下限约束。
4. 第四步，算基础养老金 = 当地上年度在岗职工月平均工资×(1 + 本人平均缴费指数)÷2×缴费年限×1%。
5. 第五步，算个人账户养老金 = 个人账户储存额÷计发月数（50→195、55→170、60→139、63→117），两笔相加即基本养老金。补一句：个人账户领完后由统筹按原标准继续发，余额可继承。

链二：工伤待遇「三段＋二分」（先定等级，再定谁出钱）

1. 第一段，工伤医疗期间：医疗费、住院伙食补助费、交通食宿费、康复性治疗费、辅助器具费由基金支付；停工留薪期工资福利不变，由原单位支付（12 个月，经批准再延 12 个月）。
2. 第二段，工伤致残：先定 1–10 级（1 级最重），再看生活自理障碍（完全 / 大部分 / 部分不能自理）定生活护理费，基金支付。1–4 级：一次性伤残补助金＋伤残津贴＋以伤残津贴为基数的医保费，全部基金；5–6 级：一次性伤残补助金（基金）＋伤残津贴（单位，保留劳动关系），解除时医疗补助金（基金）＋就业补助金（单位）；7–10 级：一次性伤残补助金（基金），解除时同样「医疗归基金、就业归单位」。
3. 第三段，因工死亡：一次性工亡补助金（全国城镇居民人均可支配收入×20，全国统一）＋丧葬补助金（当地社平×6 个月）＋供养亲属抚恤金（配偶 40%、其他亲属 30%、孤寡老人或孤儿＋10%）。
4. 二分口诀：与工伤直接相关、可统筹共济、不依赖单位是否继续用工的归基金；停工留薪期工资、5–6 级伤残津贴、一次性伤残就业补助金归单位。
5. 兜底一句：单位未依法参保的，全部法定待遇由单位承担；单位不付的，基金先行支付后向单位追偿。

链三：医疗费用「四层支付」

1. 第一层，个人账户：门诊、药店费用，起付线以下先由账户支付，账户用完个人自付。
2. 第二层，统筹基金：目录内、起付线以上、封顶线以下的住院与急诊费用，按比例支付。
3. 第三层，大额医疗互助：超过封顶线（北京 30 万元）的部分，由单位与个人共同缴费形成的大病互助基金支付。
4. 第四层，补充与商业保险：仍不足的由职工补充医疗保险、商业保险接续。
5. 边界一句：工伤医疗费走工伤保险基金，不得由基本医保基金重复支付；第三人侵权由第三人承担，第三人不付时医保可先行支付并追偿。

链四：五险缴费主体「三共两单」

养老、医疗、失业 = 单位与个人共同缴费；工伤、生育 = 单位单方缴费、个人不缴。这是本章最容易被直接考的一道总结题，答题时先给这句结论，再逐个补比例与待遇。

险种	缴费主体	缴费比例（课堂口径）	主要待遇 / 条件	易错
基本养老	单位 + 个人（灵活就业者本人）	单位 16%（进统筹）+ 个人 8%（进个人账户）；基数 = 社平 60%–300%；灵活就业 20%（12% + 8%，PPT 补）	到龄 + 满年限；基础养老金 + 个人账户养老金；遗属丧葬补助金和抚恤金	个人账户可继承，统筹不可继承
基本医疗	单位 + 个人	单位工资总额 6% 左右（地方实际约 9%；北京 9.8% = 8.8% 含生育 + 1% 大额）+ 个人 2%（北京另加 3 元）	目录内、起付线（北京 2000）以上、封顶线（北京 30 万）以下按比例支付	工伤医疗费不得由医保基金支付
失业	单位 + 个人	录音未讲；PPT：2015 年起总费率 3%→2%，单位 2%、个人 1%	缴费满 1 年 + 非因本人意愿中断就业 + 已登记并有求职要求；12/18/24 个月	课堂缺口，按 PPT 答
工伤	仅单位	行业差别费率 + 浮动费率，最低 0.2%；全国平均 0.75%	医疗期间、致残 1–10 级、因工死亡三段待遇	两个费率机制都要写
生育	仅单位	与职工医保合并实施，费率含在单位医保费率内（北京 2019 年合并）	生育医疗费 + 生育津贴（单位上年度职工月平均工资÷30× 产假天数）	「高不扣、低补差」；÷30 不除 21.75

> 四条链的分工：链一算养老，链二管工伤待遇，链三管医疗费用，链四管「谁缴」。案例题最常见的组合是「先链四定缴费主体，再链一或链二算待遇」；只要把「单位有没有参保」这一问漏掉，支付主体就会全错——未参保时，法定待遇一律由单位承担。

② 案例分析题四步结构 必考

本章案例题一律四步，每步单独成段，让判卷老师一眼看到结构：

1. **第一步，定险种、定主体**：先写这是养老、医疗、工伤、失业、生育中的哪一个，谁是用人单位、谁是参保人、有没有参保。险种定错，后面全错。
2. **第二步，查条件**：养老查到龄与年限（含视同缴费年限）；工伤查是不是工伤、有没有认定与鉴定；医保查目录、起付线、封顶线；生育查参保状态与产假天数。所有时点写清年份，涉及新法的注明「渐进式 /

过渡期」。

3. **第三步，算数额**：先写公式再代数，结果带单位。养老金两笔分开算；工亡三项分开列；生育津贴先写「单位月平均工资÷30×天数」；缴费额写「基数×比例」。
4. **第四步，定支付主体与救济**：每一项待遇后面标「（基金）」或「（单位）」；未参保的写「全部由单位承担」；有争议的写救济路径（工伤认定、劳动能力鉴定、行政复议或行政诉讼、劳动仲裁）。

> 采分点与失分点：采分点是「险种—条件—公式—支付主体」四处，各占一处；数字带单位、待遇标主体另加印象分。失分点是把待遇算对却写错支付主体（5–6 级伤残津贴最典型）、只写结论不写公式、不注明地方标准、把「渐进式」的目标年龄当成现行年龄。老师原话提醒：判断待遇归属就一句话——「社会化的待遇归基金，沾劳动关系存续、岗位安排、再就业能力损失的归单位」。

③ 辨析题模板 重点

辨析题按四句写：**先判断正误**（对、错或片面）→ **再给依据**（法条、数字或原理）→ **再指出错在哪**（混淆了哪两个概念）→ **最后给正确表述**。本章现成的对照组合：

- **强制性 vs 自愿参保**：原则是强制，有单位就必须参保，且只能参加一份；灵活就业人员、个体工商户自愿参保是法定例外。说「社会保险都可以自愿」是错的，说「所有人一律强制」也片面。
- **差别费率 vs 浮动费率**：前者按行业风险定基准档次，后者按单位工伤发生率在基准上上浮或下浮。说「工伤费率就是行业差别费率」漏了一半；发生工伤次年上浮、未发生不上浮，两个机制是叠加关系。
- **工伤保险基金 vs 基本医疗保险基金**：工伤医疗费走工伤基金，同一笔费用不得由医保基金重复支付；应由工伤基金支付的医疗费不纳入基本医保支付范围。说「先医保报销、差额再找工伤」是错的。
- **计发月数 vs 领取月数**：计发月数只是算个人账户养老金的除数（60 岁 139），不是「只能领 139 个月」；领完后由统筹基金按原标准继续发。这是最高频的错误表述。
- **个人账户 vs 社会统筹**：个人账户归个人所有、可继承、不得提前支取；统筹部分现收现付、不退不继承。说「统筹的钱也是我的，死了能退」是错的。
- **生育津贴 vs 单位垫付的工资**：津贴是生育保险待遇，由基金支付；低于本人工资由单位补足，高于本人工资归女职工、单位不得克扣。说「高出的部分要退回单位」是错的。
- **现收现付 vs 完全积累**：前者靠人口结构、怕老龄化；后者靠自己积累、怕通货膨胀。我国是两者结合的部分积累，说「我国实行完全积累制」是错的。
- **视同缴费年限 vs 实际缴费年限**：前者是制度建立前按国家规定计算的连续工龄「视为」已缴，用于满足年限条件并参与计发；后者是真实缴费。说「视同就是没缴费也算钱」不准确，说「视同缴费会打进个人账户」也错——个人账户只记实缴的 8%。
- **旧口径 vs 新口径的退休年龄**：旧法男 60、女 50/55；新法目标男 63、女 55/58，渐进式到 2040 年到位。说「现在就是 63 岁退休」错，说「还是 60 岁」也错，正确表述是「渐进式延迟中」。
- **缴费 15 年 vs 20 年**：现行最低 15 年；2030 年 1 月 1 日起每年提高 6 个月，直至 20 年。说「已经是 20 年」错，说「永远是 15 年」也错。

> 高分句是「这一说法混淆了 X 与 Y」和「正确的表述应为……」。只写「错误」不给依据最多得一半分；能点出「计发月数是除数不是上限」「工伤医疗费不得由医保基金支付」这类边界，通常直接进高分档。涉及地方标准的（产假天数、医保起付封顶、生育津贴公式），一定补一句「这是北京标准，各地不同」。

④ 名词解释模板 重点

4–5 分题按三段写，每段一两句，不要写成小作文：

1. **定义句**：以「……是 / 指……」开头，一句规范表述，把主体、对象、核心要素装进去。例：「计发月数，指计算个人账户养老金时用来除个人账户储存额的月数。」
2. **要点句**：分点补构成、公式或分类。例：计发月数按退休年龄确定，50 岁 195、55 岁 170、60 岁 139、63 岁 117；本人平均缴费指数 = 逐年比值之和÷缴费年限，取值 0.6–3。
3. **补充句**：一句区别、依据或意义。例：「计发月数不是领取上限，账户领完后由统筹基金继续发放」「依据是《工伤保险条例》」「生育保险只有单位缴费」。

> 三个考场细节：① 数字要带时点与口径——退休年龄写「渐进式、2040 年到位」，缴费年限写「现 15 年、2030 年起每年 + 6 个月至 20 年」，地方标准写「北京」；② 录音缺口处（工伤认定、视同工伤、失业保险）按 PPT 写，别把课外知识混进来，也别假装是老师原话；③ 老师口径与通说不同的（如「灵活就业自愿参保」只说鼓励不强制），先写制度表述，再补一句「课上按……口径讲」，两头都不丢分。

⑤ 老师反复强调的易错清单 重点

- **把计发月数当领取上限**：60 岁 139 个月≈11 年 7 个月，领完后由统筹基金按原标准继续发，否则「人活着、钱没了」。
- **以为个人账户能提前支取**：账户归个人所有，但要退休后才按月发；死亡时余额可继承，出国定居可一次性取回（PPT 第 15 页）。
- **以为统筹部分也能继承**：统筹不退不继承，遗属另领丧葬补助金和抚恤金。老师：「死亡越早，为社会统筹做贡献越多。」
- **缴费基数按实际工资全额报**：上限社平×300%、下限×60%，北京 12000 元对应 3.6 万元与 7200 元；由此指数才被限定在 0.6–3.0。
- **基础养老金公式写错**：是社平×(1 + 指数)÷2×年限×1%，不是社平×指数×年限；指数 3 时系数是 2（不是 3），指数 0.6 时系数是 0.8（不是 0.6）。
- **把「工龄」直接当「缴费年限」**：只有制度建立前按国家规定计算的连续工龄才视同缴费；工龄是人事概念，缴费年限是社保概念。
- **退休年龄照旧口径答**：新法是男 63、女 55/58，2040 年到位；旧口径 60/50/55 只能作对比。同理，最低缴费年限写「15 年」要补一句 2030 年起逐年提高至 20 年。
- **把「男女多领 11 年」当法定待遇**：这是老师用 8 年早退 + 3 年寿命差算出来的统计判断，不是法条；差别依据老师留作思考，未答。
- **只答「行业差别费率」**：还有浮动费率——发生工伤次年上浮、未发生不上浮；「单位缴费、个人不缴费」也要写。
- **5–6 级伤残津贴写成基金支付**：5–6 级保留劳动关系，伤残津贴由单位承担；1–4 级才由基金发至退休。这是老师二分法最爱考的一处。
- **一次性工亡补助金基数写错**：基数是「上一年度全国城镇居民人均可支配收入」，不是当地社平；丧葬补助金才是当地社平×6 个月。
- **给工亡待遇加一项精神赔偿**：工伤没有精神损害赔偿；也不区分户籍、城乡，全国统一标准。
- **用医保基金报工伤医疗费**：不同基金支付不同医疗费，工伤医疗费不得由基本医保基金支付；第三人不付时医保可先行支付并追偿。
- **起付线以下说成全部自费**：北京门诊 2000 元以内先由个人账户支付，账户用完才个人自付；封顶线（30 万元）以上由大额医疗互助、补充保险、商业保险接续。

- **生育津贴按本人工资算、或用 21.75 当分母**：基数是单位上年度职工月平均工资，北京公式÷30×产假天数；搞反差额方向（把高出部分退给单位）也是常见错。
- **只答 98 天产假**：国家基准 98 天，北京延长 60 天共 158 天，经单位同意再增 1–3 个月最长 248 天；男职工陪产假 15 天不计入。
- **把老师留作思考的问题当结论背**：男女差别退休的依据、灵活就业为什么自愿、延迟退休会不会再改，三处老师都没给定论，答题要写「学界有争议 / 立法未明确」。
- **忘记「只能参加一份」**：社会保险强制且只能建一份，与商业保险可买多份正好相反，判断题高频。

附：PPT 逐页要点（全 66 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「五项原则」「七种情形」）、数字、法条序号一律保留。

页	要点
1	（封面页：BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY；第五章 社会保险法；汇报人：姓名；2018年X月X日）
2	社会保险，是指国家通过立法建立的，对劳动者在其生、老、病、死、伤、残、失业以及发生其他生活困难时，给予物质帮助的制度；四个特征：1．社会性、2．强制性、3．互济性、4．补偿性；主要内容五项：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险
3	社会保险法是调整社会保险法律关系的法律规范的总称；1.法律：《中华人民共和国社会保险法》（2010年通过，2018年修正）、《中华人民共和国医疗保障法》（2026年8月28日通过）、《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》（2024年9月13日通过）；2.行政法规：《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》；3.规章：《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》（2026年5月10日）
4	基本养老保险，又称老年社会保险或年金保险，是指依据相关法律法规，在劳动者达到法定退休年龄或因完全丧失劳动能力等符合法定退休条件的人退出劳动岗位后的基本生活需要而建立的社会保障制度；由国家和社会依法提供一定的经济补偿、物质帮助和生活服务，以保证老年基本生活的一种社会保险制度
5	法律特征：（1）劳动者达到法定退休年龄：男60、女50（工人）、55（干部），同时满足工龄（视同缴费）或法定缴费年限，延迟后为63/58/55；（2）劳动者缴费达到法定年限；（3）国家和社会依法提供一定物质帮助给被解除劳动义务的劳动者，以保证其老年生活；（4）养老保险是适用范围最为广泛的社会保险项目；本页标注《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》（2024.9.13）与《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》（2024.9.13）
6	基本养老保险即「全民」养老保险，中国特色基本养老保障制度体系：公职人员基本养老保险制度（公务员、参公工作人员、现役军人、武装警察、事业单位工作人员）；职工基本养老保险制度（城乡各类企业职工、社会团体从业人员、民办非企业单位从业人员、其他适用劳动合同法劳动者）；城乡居民养老保险制度（自我雇佣者、无法从以上制度中获得养老金的城乡居民）
7	2.基本养老保险的体系与类型，从功能层次上：第一层次基本养老保险［基础（社会统筹）养老保险和个人账户养老保险］；第二层次补充养老保险（适用于企业职工的企业年金和适用于机关事业单位工作人员的职业年金）；第三层次个人储蓄养老保险
8	从主体类型上：职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、灵活就业人员；基本运行三条：运行机制上的代际性——当代人养前代人；功能作用上的养老性；法律事实上的退休性——退出劳动关系＋缴费满15年——20年
9	3.职工基本养老保险覆盖范围：职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费；无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费；在中国境内依法注册或者登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织依法招用的外国人，应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费
10	基本养老保险基金的概念：养老保险基金是为保障劳动者享受养老保险待遇而多方筹集的，在劳动者达到法定老年年龄，并从事某种劳动达法定年限之后提供给劳动者，以保障其基本生活水平的资金集合；筹资模式：现收现付式、完全积累式、部分积累式；我国采取「以支定收，略有结余，留有部分积累的原则统一筹集」
11	缴费基数是计算缴费金额的基础，与个人工资挂钩，并设有上下限；单位和个人共同缴费，单位缴费进入社会统筹基金用于互助共济，个人缴费全部进入个人账户、属于个人所有；单位：缴费基数×16%；个人：缴费基数×8%
12	（3）基本养老保险待遇发放条件：（1）达到法定退休年龄——男职工60周岁、女职工50周岁（女干部55周岁）；从事高空、井下、高温等工作的，在满足具体条件约束后，男职工为55周岁、女职工为45周岁；因病或

	非因工致残，有医院证明并经劳动能力鉴定委员会确认完全丧失劳动能力的，男职工为50周岁、女职工为45周岁；（2）达到累计缴费年限——达到法定退休年龄时累计缴费不足15年的，可以缴费至满15年，按月领取统筹养老金；也可以转入居民基本养老保险，按照国务院的规定享受相应的养老保险待遇
13	延迟法定退休年龄、提高最低缴费年限：2025年1月1日起，职工达到国家规定的按月领取基本养老金最低缴费年限，可以自愿选择弹性提前退休，提前时间距法定退休年龄最长不超过3年，且退休年龄不得低于女职工50周岁、55周岁及男职工60周岁的原法定退休年龄；从2030年1月1日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月；依据文件：《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》（2024.9.13）、《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》（2024.9.13）
14	（图示页：仅标题「渐进提高最低缴费年限」，无正文文字）
15	（4）待遇支付：（1）职工基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成；数额根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素确定；实行社会化管理，一般由养老保险经办机构委托商业金融机构代为发放；个人账户养老金，职工和灵活就业人员均不能要求提前支取，丧失国籍要求终止养老保险关系的，经过申请和确认程序可一次性取回，死亡的可以继承；（2）丧葬补助金和抚恤金——参加基本养老保险的个人因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金；在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴；所需资金从基本养老保险基金中支付
16	养老保险待遇计发公式：基本养老金＝基础养老金＋个人账户养老金；基础养老金月标准：以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数，缴费每满1年发给1%；基础养老金＝上年度在岗职工月平均工资（1＋本人平均缴费指数）÷2×缴费年限×1%；缴费工资平均指数＝（第一年缴费工资/第一年职工平均工资＋第二年缴费工资/第二年职工平均工资＋……＋第N年缴费工资/第N年职工平均工资）÷N，N为整个缴费年限或连续计算的若干缴费年限；个人账户养老金月标准：个人账户储存额除以计发月数，计发月数根据职工退休时城镇人口平均预期寿命、本人退休年龄、利息等因素确定；个人账户养老金＝个人账户储存额÷计发月数（50岁为195、55岁为170、60岁为139）
17	个人账户养老金计发月数表：40岁233、41岁230、42岁226、43岁223、44岁220、45岁216、46岁212、47岁208、48岁204、49岁199、50岁195、51岁190、52岁185、53岁180、54岁175、55岁170、56岁164、57岁158、58岁152、59岁145、60岁139、61岁132、62岁125、63岁117、64岁109、65岁101、66岁93、67岁84、68岁75、69岁65、70岁56
18	4.企业年金与职业年金：企业年金也称企业退休金计划，是指在政府强制实施的基本养老保险之外，企业在国家政策指导下，根据自身经济实力自愿建立的，为本企业劳动者提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度；适用范围：企业和职工建立企业年金，应当依法参加基本养老保险并履行缴费义务，企业具有相应的经济负担能力；企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资运营收益三部分组成，企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%，企业缴费和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%；职业年金覆盖范围：公务员＋参照公务员法管理的工作人员＋事业单位工作人员
19	企业年金待遇的领取：（1）职工达到国家规定的退休年龄或者完全丧失劳动能力时，可以从本人企业年金个人账户中按月、分次或者一次性领取企业年金，也可以将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权；（2）出国（境）定居人员的企业年金个人账户资金，可以根据本人要求一次性支付给本人；（3）职工或者退休人员死亡后，其企业年金个人账户余额可以继承
20	5.个人养老金：政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保障；自2022年实施以来，为个人提供了多样化的投资选择与税收优惠政策；三个特点：税收递延优惠、投资自主灵活、账户长期积累；目标：构建多层次、可持续的养老保险体系，实现从「保基本」到「更富足」的跨越，保障老年人美好生活
21	6.城乡居民养老保险：覆盖范围——年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加；筹资方式：（1）个人缴费（2）集体补助（3）政府补贴，采取个人账户筹资模式，个人缴费、地方人民政府对参保人的缴费补贴、集体补助及其他社会经济组织、公益慈善组织、个人对参保人的缴费资助全部记入个人账户；个人缴费档次：100元、300元、500

	元、600元、800元、1000元、1500元、2000元、2500元、3000元、4000元、5000元共12个档次；待遇领取条件：年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇；待遇由基础养老金和个人账户养老金构成，中央政府确定基础养老金最低标准并建立正常调整机制
22	7.灵活就业人员：《社会保险法》（2010）第10条——无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费；第12条——上述人员参加基本养老保险的，应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，分别记入基本养老保险统筹基金和个人账户
23	个体户、灵活就业人员参保规定比较：缴费基数——当地上年度在岗职工平均工资，由省、自治区、直辖市人民政府自行确定；缴费比例20%，其中12%进入统筹帐户、8%进入个人帐户；待遇领取——按照企业职工基本养老金计发办法计发待遇
24	根据国际劳工组织的规定，在规定的调查期内达到一定年龄并满足以下条件者为失业：（1）没有工作，即不在有报酬的职业或自营职业中；（2）本人当前可以工作，具有劳动能力；（3）正在寻找工作；失业是指具有劳动能力并有劳动意愿的劳动者得不到劳动机会或者就业后又失去工作的状态
25	1.失业保险概念：失业保险是国家通过建立失业保险基金，使因失业而暂时中断生活来源的劳动者在法定期间内提供失业保险待遇，以维持其基本生活，促进其再就业，并积极预防或避免失业人员产生的一项社会保险制度；立法沿革：1986年《国营企业职工实行待业保险暂行规定》、1999年《失业保险条例》、2011年《社会保险法》
26	2.失业保险的覆盖范围：各国都经历了一个由窄变宽的过程，最初保障对象一般只包括有稳定职业、暂时失去工作的工资劳动者，而不包括职业不稳定、不正规的季节性工人、农业工人、临时工、家庭雇工等，甚至不包括职业相当稳定的国家公务员以及有独立收入的个人劳动者；我国失业保险的覆盖范围已扩大到城镇所有企业、事业单位及其职工；《社会保险法》第5章「失业保险」并未明文规定覆盖范围，但从其法条中使用的「用人单位」「职工」等术语来看，为将来覆盖范围的扩容留下足够的空间
27	3.失业保险基金的筹集：从大多数国家和地区的失业保险基金来源看，主要由用人单位和劳动者承担；1.失业保险基金的构成：（1）城镇企业事业单位、城镇企业事业单位职工缴纳的失业保险费；（2）失业保险基金的利息；（3）财政补贴；（4）依法纳入失业保障基金的其他资金
28	4.失业保险费的缴纳：国际上四种缴费模式——均等费率制、比例费率制、单一费率制、经验费率制，我国采取比例费率制；2015年2月，国务院将失业保险费率由现行条例规定的3%统一降至2%，单位和个人缴费具体比例由各地在充分考虑提高失业保险待遇、促进失业人员再就业、落实失业保险稳岗补贴政策等因素的基础上确定；城镇企业事业单位按照本单位工资总额的百分之二缴纳失业保险费，城镇企业事业单位职工按照本人工资的百分之一缴纳失业保险费
29	5.失业保险待遇的支付条件：（1）按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已办理失业登记，并有求职要求的；农民合同制工人连续工作满一年，用人单位已经缴纳了失业保险费，在劳动合同终止或提前解除时，可以一次性领取失业救济金
30	失业保险金的支付期限：累计缴费时间满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月；满5年不足10年的，最长为18个月；10年以上的，最长为24个月；重新就业后再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限可以与前次失业应领取而尚未领取的期限合并计算，但是最长不得超过24个月；标准：相当于当地民政部门规定社会救济金额的120%至150%；我国采用差别期限制，根据缴费期限确定最长支付期限
31	2026年北京市失业保险金标准：（1）累计缴费时间满1年不满5年的，月发放标准为2129元；（2）满5年不满10年的，为2156元；（3）满10年不满15年的，为2188元；（4）满15年不满20年的，为2215元；（5）满20年以上的，为2286元；从第13个月起，失业保险金月发放标准一律按2129元发放
32	失业保险的其他待遇：医疗补助金——标准由省、自治区、直辖市人民政府规定；丧葬补助金和家属抚恤金——失业人员在领取失业保险金期间死亡的，参照当地对在职职工的规定，对其家属一次性发给丧葬补助金和

	抚恤金；职业培训和职业介绍补贴
33	停止发放失业保险待遇的条件（《社会保险法》第51条）五项：1.重新就业的；2.应征服兵役的；3.移居境外的；4.享受基本养老保险待遇的；5.无正当理由拒不接受当地政府制定部门或机构介绍的适当工作或提供的培训的
34	四、工伤保险：工伤保险，指劳动者在工作中因遭受事故伤害或者患职业病而致伤、致病、致亡时依法所享受的一种社会保险；三个特点：责任性质的无过错性、覆盖主体的特定性、补偿内容的有限性
35	1.工伤预防：工伤预防是指通过提供安全、健康的职业环境和条件，完善安全健康管理制度，减少或者杜绝职业损害事故和职业病的发生，从源头上保障劳动者免受职业伤害；预防措施：工伤保险费差别率机制、工伤保险基金向用人单位提供工伤预防费用、工伤保险行政主管部门的管理措施
36	2.工伤保险的原则四项：1.用人单位单方责任；2.无过错责任原则；3.经济补偿原则；4.补偿与预防、康复相结合的原则
37	3.工伤认定——应当认定的7种情形：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的（在上下班途中，受到机动车事故伤害的）；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形
38	视为工伤的情形三种：（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的；职工有第（一）项、第（二）项情形的，按照有关规定享受工伤保险待遇；有第（三）项情形的，按照有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇
39	工伤排除规定，不得认定为工伤或者视同工伤三种：（一）故意犯罪的（因犯罪或者违反治安管理伤亡的）；（二）醉酒或者吸毒的（醉酒导致伤亡的）；（三）自残或者自杀的
40	职业病的确定：《职业病分类和目录》国卫职健发〔2024〕39号，2025年8月1日起实施，原10大类132种职业病调整为12大类135种职业病；新增类别：职业性肌肉骨骼疾病、职业性精神和行为障碍；12类及种数：职业性尘肺及其他呼吸系统疾病（19种）、职业性皮肤病（9种）、职业性眼病（3种）、职业性耳鼻喉口腔疾病（4种）、职业性化学中毒（59种）、物理因素所致职业病（7种）、职业性放射性疾病（13种）、职业性传染病（5种）、职业性肿瘤（11种）、职业性肌肉骨骼疾病（2种）、职业性精神和行为障碍（1种）、其他职业病（2种）
41	3.工伤保险费率：2015年6月24日国务院常务会议决定，2015年10月1日起工伤保险平均费率由1%降至0.75%，并根据行业风险程度细化基准费率档次，根据工伤发生率对单位（企业）适当上浮或下浮费率；北京市基准费率分为八档，个人不缴费：0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%
42	4.工伤保险待遇结构三类：工伤医疗期间待遇、工伤致残待遇、因工死亡待遇；工伤医疗期间待遇包括工伤医疗费用、停工留薪期工资福利、辅助器具安装配置费用、康复性治疗费用
43	5.工伤医疗期间待遇六项：1.医疗费赔偿金；2.住院伙食补助费；3.交通食宿费；4.康复性治疗费用；5.辅助器具费——国内普及型标准；6.停工留薪期工资福利待遇不变——12月＋12月
44	6.工伤致残待遇：1.生活护理费；2.1-4级：（1）一次性伤残补助金（2）伤残津贴（发至退休，退休后享受基本养老保险）（3）基本医疗保险费（以伤残津贴为基数）；3.5-6级：（1）一次性伤残补助金（2）伤残津贴（保留劳动关系）或者一次性工伤医疗补助金＋伤残就业补助金（解除终止劳动关系）；4.7-10级：（1）一次性伤残补助金（2）一次性工伤医疗补助金＋伤残就业补助金（解除终止劳动关系）

45	3.工伤死亡赔偿标准：（1）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍——2026年56502元×20＝1130040元、2025年54188元×20＝1083760元、2024年51821元×20＝1036420元、2023年49283元×20＝985660元、2022年47412元×20＝948240元；（2）丧葬补助金：社平工资×6；（3）供养亲属抚恤金：配偶为职工本人工资每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或孤儿再增加10%；（4）无精神赔偿，不分户籍
46	4.用人单位支付与工伤保险基金支付：基金承担「医疗、康复、伤残、工亡」等社会化待遇，特点是与工伤本身直接相关、可统筹共济、不依赖具体用人单位是否继续用工；用人单位承担「停工留薪期工资福利＋难以安排工作时的伤残津贴＋终结劳动关系的就业补助」，特点是与劳动关系存续、岗位安排、再就业能力损失有关，不宜完全社会化；未依法参保的，用人单位承担全部法定工伤保险待遇，单位不付的，基金先行支付，再向单位追偿
47	（重复标题页「4.用人单位支付与工伤保险基金支付」，无正文文字）
48	五、职工基本医疗保险：职工基本医疗保险（社会医疗保险）是通过国家立法，主要由用人单位和个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿，并享受相关的医疗服务的社会保障制度；由计划经济时期的劳保医疗制度演变而来；国务院于1998年12月发布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，标志着我国城镇职工基本医疗保险制度的确立；《社会保险法》规定：职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗
49	从制度分立到制度合并：《社会保险法》2011年——职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗；北京市：2017年新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗合并为城乡居民医疗保险
50	1.职工基本医疗保险的覆盖范围：（1）职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费，包括机关事业单位的职工；（2）无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费
51	2.基本医疗保险基金的筹集：基本医疗保险费由政府制定、用人单位和职工共同参加，按照用人单位和职工的承受能力来确定基本医疗保障水平——用人单位缴职工工资总额的6%左右，个人交本人工资收入的2%；大额医疗费用互助资金：大病医疗统筹制度属于基本医疗保险的补充形式，采取「互助互济，风险共担；保证基本医疗，克服浪费；国家、企业、个人三者合理负担」的原则，实行基金制度，由用人单位与参保人员共同缴纳；筹资模式：统账结合，统筹基金主要由单位缴费构成，个人账户由职工个人缴费构成
52	参保与缴费主体图示：职工（就业者受雇、自雇）——企业职工由单位和个人缴纳；无雇工的个体工商户、非全日制以及其他灵活就业人员由个人缴纳；公务员及参公由单位和个人、个人缴纳
53	基本医疗保险个人帐户建立：社会医疗保险经办机构为每一参保人员建立基本医疗保险个人帐户，以本人身份证号码作为终身医疗保险号码；个人帐户资金归个人所有，定向用于医疗消费，超支不补，结余滚存，不得提取现金；职工死亡时个人帐户予以注销，余额按规定继承
54	3.职工基本医疗待遇的支付：范围1——符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付；范围2：（1）起付线标准以下的门诊医疗费用（检查费、药费等相关费用）由职工个人账户支付，个人账户资金用完后由职工个人自行承担，起付线标准原则上控制在当地职工平均工资10%左右；（2）在起付线标准以上、最高支付限额以下的医疗费用，主要从统筹基金中支付，个人也需要负担一定比例，统筹基金支付职工住院的大部分医疗费用，职工使用个人账户支付一定比例的住院医疗费用，个人医疗账户资金不足支付的由职工个人自付
55	（3）超出统筹基金最高支付限额的医疗费用，不在职工基本医疗保险范围内支付，另由大额医疗保险、职工补充医疗保险、商业保险等支付；（4）应由工伤保险基金支付的医疗费用、应由公共卫生负担的费用、在境外就医产生的医疗费用以及因第三人侵权而应由第三人承担的医疗费用，不纳入基本医保支付范围；在「第三人不支付」时，基本医保可先行支付、事后追偿

56	医疗费用的支付：个人帐户支付——门诊、急诊的医疗费用，定点零售药店购药的费用，基本医疗保险统筹基金起付标准以下的医疗费用，超过起付标准、按照比例应当由个人负担的医疗费用，个人帐户不足支付部分由本人自付；统筹基金支付——住院治疗的医疗费用，急诊抢救留观并收入住院治疗的其住院前留观7日内的医疗费用，恶性肿瘤放射治疗和化学治疗、肾透析、肾移植后服抗排异药的门诊医疗费用
57	4.居民医疗保险：我国居民基本医疗保险制度主要包括新型农村合作医疗制度（「新农合」）与城镇居民基本医疗保险制度；北京市2017年新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗合并为城乡居民医疗保险；六个特点：（1）强化政府投入（2）财政补助标准逐年提高（3）突出以大病统筹为主（4）以城乡居民自愿参加为原则（5）由政府负责和指导建立组织协调机构、经办和监督机构（6）通过民政部门建立医疗救助制度
58	缴费模式图示：职工基本医疗保险——用人单位＋职工缴费；无雇工的个体工商户、非全日制、其他灵活就业人员按国家规定个人缴费；城乡居民基本医疗保险——个人缴费＋政府补贴；特殊群体个人部分政府补贴（低保，丧失劳动能力的残疾人，低收入家庭六十周岁以上的老人和未成年人）
59	北京市2025年城乡居民基本医疗保险：1.城乡老年人每人4780元/年，其中财政补助每人4350元/年，个人缴费每人430元/年；2.学生儿童每人2130元/年，其中财政补助每人1725元/年，个人缴费每人405元/年；3.劳动年龄内居民每人3085元/年，其中财政补助每人2335元/年，个人缴费每人750元/年；4.2025年城乡居民大病保险起付标准为30404元
60	5.长期照护保险：长期护理保险是指对个体由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理，需要在家中或疗养院治病医疗由专人陪护所产生的费用进行支付的保险；属于健康保险范畴、医疗统筹基金，标的物为个体的身体健康状况，是对护理费用的经济补偿；保障主要是支付老年人的日常照顾费用，或者由于疾病或伤残引起的日常照顾费用；类型：家庭照料和机构照料
61	长期护理保险试点：2016年6月人力资源和社会保障部印发《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，15个试点城市；2020年9月国家医保局、财政部《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，49个试点城市；2024年11月20日，自2016年启动试点以来，中国长期护理保险制度已累计惠及260万人，为群众减负超800亿元；试点8年，全面推行
62	六、生育保险：概念——女职工因怀孕和分娩所造成的暂时丧失劳动能力、中断正常收入来源而从社会上获得物质帮助的一种社会保险制度；（1）对女职工专门建立的一项社会保险（2）对女职工生育子女全过程的物质帮助（3）对女职工合法生育而实行的一项社会保险；北京市2021年职工基本医疗保险单位缴费费率为9.8%，9.8%＝8.8%（医疗保险和生育保险费）＋1%（大额医疗费用互助资金）；职工个人月缴纳医疗保险费：在职职工缴费基数的2%＋3元，退休人员3元；月缴费基数上限28221元、下限5360元；北京市2019年生育保险与职工基本医疗保险合并
63	2.生育保险覆盖范围：《女职工劳动保护特殊规定》和《企业职工生育保险试行办法》规定，我国生育保险的对象和范围覆盖一切国家机关、人民团体、企业、事业单位的女职工
64	3.生育保险基金筹集与待遇：基金筹集——用人单位缴纳，职工不缴纳，实行社会统筹；生育保险待遇是指女职工在生育期间依法享有的各种帮助和物质补偿，生育期间包括怀孕、分娩、哺乳婴儿在内，包括医疗费用和生育津贴；女职工产假期间的生育津贴，已参加生育保险的按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付，未参加生育保险的按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付；支付期限一般与产假期限一致，一般不少于98天
65	用人单位已经缴纳生育保险费的，其职工享受生育保险待遇，所需资金从生育保险基金中支付；生育津贴计发基数：生育职工所在用人单位上年度职工月平均工资；女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付；超出规定的医疗服务费和药费（含自费药品和营养药品的药费）由职工个人负担
66	北京市：1.生育津贴以参保职工本人终止妊娠之月所在用人单位月缴费平均工资除以30再乘以产假天数计发；生育津贴即为产假工资，生育津贴高于本人产假工资标准的用人单位不得克扣，生育津贴低于本人产假工资标准的

	差额部分由用人单位补足；2.参保职工分娩前连续缴费不足9个月，其生育津贴由用人单位支付；分娩前连续缴费不足9个月，分娩之月后（含分娩月）连续缴费满12个月的，职工的生育津贴由生育保险基金予以补支